

UE 2



Droit des sociétés et des groupements d'affaires

Table des matières

Qui apparaît sur le KBIS ?	4
Publicité en cas de modification du KBIS	4
Les statuts.....	4
Constitution de sociétés.....	5
Nomination des dirigeants	7
Dirigeants / associés : cumul avec un contrat de travail.....	10
Droit des associés	12
Missions légales du CAC.....	12
Augmentation de capital	13
Réduction de capital	14
Organes de décisions	15
Consultation des associés	19
Contrôle du CAC.....	21
Évaluation des apports en nature : CAA.....	23
Règles de cumul de mandat.....	24
Information et consentement du conjoint.....	25
Transformation de forme juridique.....	26
Cession de parts sociales.....	27
Régime des conventions.....	30
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.....	33
L'entreprise en difficulté	34
Dissolution	41
Limites d'âge.....	42
Le liquidateur	43
Clauses spécifiques de la SAS.....	44
SA avec CA : cooptation.....	44
Achat de parts sociales par une société	45
Société créée de fait	45
Société de fait	45
Sociétés civiles	46
SEL	48
GIE.....	49
GEIE	50
Société européenne.....	50
Économie Sociale et Solidaire (ESS)	51
AMF	52
Rapport de gestion	52
Responsabilité des PM	53
Abus de confiance	54
Escroquerie.....	55
Faux et usage de faux	56
Abus des biens et du crédit de la société	56
Le recel	57
Répartition de dividendes fictifs	58

Publication et présentation des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle des résultats et de la situation financière	59
Le CAC	60
Contrôle des sociétés	60
Infractions relatives aux opérations sur le capital	61
Émission d'actions par les sociétés par actions	61
Négociation des actions.....	62

Qui apparait sur le KBIS ?

- SNC = Gérant / CAC / Associés
- SARL = Gérant
- SAS = Président / CAC (au minimum)
- SA dualiste = Membres du directoire ou du CS
- SA = Président / DG / administrateurs / CAC titulaire / CAC suppléant

L'extrait KBIS est la preuve de l'immatriculation d'une société au RCS. C'est le greffe du TC de la ville où est situé le siège social qui délivre l'extrait KBIS. Une société a une personnalité morale dès lors qu'il y a immatriculation au RCS jusqu'à la radiation du RCS. Le KBIS doit être daté de moins de 3 mois pour les appels d'offre.

Publicité en cas de modification du KBIS

- Publication dans un JAL (Journal d'Annonces Légales - du département du siège social)
- Dépôt d'acte au greffe du TC (Tribunal de Commerce)
- Inscription modificative au RNE
- Insertion au BODACC à la diligence du greffier

Les statuts

SARL

La constitution d'une SARL résulte de la signature des statuts par tous les associés ; rédaction d'un contrat sous seing privé ou notarié.

Mentions obligatoires contenues dans les statuts :

- Forme juridique
- Durée
- Dénomination
- Siège social
- Objet
- Capital social
- Répartition des parts (et des bénéfices ou pertes)
- Évaluation des apports en nature

Les clauses statutaires doivent prévoir le fonctionnement de la société ; elles précisent :

- Les pouvoirs du gérant
- La transmission des parts
- La périodicité de la consultation des associés
- La majorité nécessaire pour la prise de décisions
- Les modalités de liquidation

Formalités de publicité

- Insertion dans un JAL
- Dépôt au greffe du TC des statuts
- Immatriculation au RNE
- Insertion au BODACC à la diligence du greffier
- Enregistrement des statuts à la recette des impôts

Constitution de sociétés

SARL

Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants, obligatoirement des personnes physiques (PP). Il n'y a plus de capital minimum, le capital social est fixé librement par les statuts. La VN est libre. La répartition des parts sociales entre associés doit être mentionnée dans les statuts.

Nombre d'associées

Au minimum 2 et au maximum 100. S'il devient supérieur à 100, la SARL a un an pour se transformer en SA ou revenir au maximum de 100. A défaut de régularisation, elle sera dissoute.

Le consentement

Le consentement des associés doit être non vicié et réel. Cependant le vice du consentement n'entraîne pas la nullité de la SARL, sauf s'il atteint tous les associés.

La capacité

La **capacité commerciale n'est pas requise.**

Peuvent être associés d'une SARL :

- Mineur émancipé ou non
- Majeur protégé
- Époux, personnes pacsées
- Étrangers
- Interdits
- Personnes frappées d'incompatibilité
- Personne morale

L'objet

Qu'il soit civil ou commercial, la société est toujours commerciale.

→ Activités interdites aux SARL : Assurance, Capitalisation, épargne, société d'investissement (propre aux SA) et débits de tabacs (propre aux SNC).

La cause

Elle doit être licite et morale.

Durée maximale

99 ans, renouvelable.

Apports en numéraires

Les parts sociales représentatives des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de l'immatriculation au RCS.

→ Quand il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander en justice, soit la condamnation du gérant, soit la désignation en justice d'un mandataire chargé de cette opération.

Les fonds doivent être déposés, dans les 8 jours de leur réception pour le compte de la société en formation, dans une banque.

→ Si la société n'est pas constituée (statuts non signés) ou immatriculée au RCS dans le délai de 6 mois du jour du premier dépôt des fonds, les apporteurs peuvent, désigner un mandataire chargé de demander directement le retrait des fonds au dépositaire (Idem SA).

EURL

La responsabilité de l'associé unique est limitée au montant de ses apports si l'associé unique est une personne physique et illimitée si l'associé unique est une personne morale (PM).

L'associé unique peut être une personne physique ou une personne morale. Une personne physique peut être associée unique de plusieurs EURL. Une personne morale peut créer une ou plusieurs EURL. Une EURL peut être associée unique d'une autre EURL.

Par contre la gérance ne peut être assurée que par une personne physique (qui peut être le gérant de l'EURL associée unique, ou de tout autre personne).

→ Quand l'associé unique est une personne physique, suppression de l'obligation d'établir un rapport de gestion au greffe.

SA

Les associés portent le nom d'actionnaires :

Minimum = 7 pour les SA cotées et 2 pour les SA non cotées

Maximum = Aucun

L'actionnaire peut être une **personne physique ou une personne morale.**

Chaque actionnaire doit manifester son consentement, exempt de vices. Toutefois le vice du consentement ne peut entraîner la nullité de la société.

L'actionnaire n'est pas tenu d'avoir la capacité commerciale.

Peuvent être associés d'une SA :

- Mineur émancipé ou non
- Incapable majeur
- Personne frappée d'interdiction ou d'incompatibilité

Le capital

Divisé en actions de VN libre, il peut se composer d'apports en numéraire et d'apports en nature.

Les apports en industrie sont interdits en SA.

Le capital social doit être de 37 000 € au minimum, il doit être intégralement souscrit.

La variabilité du capital est interdite dans les SA sauf dans les SA coopératives et les SICAV.

Les apports en numéraire doivent être libérés de moitié au moins de leur VN lors de la souscription. Les surplus interviennent en une ou plusieurs fois sur décision du CA (ou du directoire) dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au RCS.

Les fonds libérés ne peuvent être retirés qu'après immatriculation de la société au RCS par un mandataire.

Sanction pénale : Une amende de 150 000 € punit les fondateurs, les dirigeants qui auront émis des actions sans qu'elles aient été libérées.

L'objet

Il peut être civil ou commercial mais la SA restera commerciale par la forme. L'objet doit être possible et licite.

SA avec CA

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le PCA, soit par une autre personne physique nommée par le CA portant le titre de DG.

Sur proposition du DG, le CA peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le DG avec le titre de DG délégué (ils ne peuvent pas être plus de 5).

Le CA se compose de 3 administrateurs au minimum et 18 maximum.

L'administrateur peut être une personne physique ou une personne morale (il faudra que la personne morale désigne un représentant permanent) nommée par l'AGO des actionnaires. Les administrateurs désignent parmi eux un PCA (obligatoirement une PP).

L'administrateur doit être capable. Le mineur ne peut être nommé, mais un mineur émancipé ou étranger peuvent être désignés. Il ne doit pas être frappé d'interdictions, de déchéance ou d'incompatibilité.

Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de 6 mois.

SA avec directoire et CS

→ Directoire

- Deux membres minimum (exception : une seule personne (DGU) dans les SA dont le capital est inférieur à 150 000 €) et 5 membres maximum (7 pour les SA dont les actions sont cotées)
- Les membres du directoire sont obligatoirement des personnes physiques (à peine de nullité) actionnaires ou non et non frappés d'interdiction ou d'incompatibilité.

Une même personne ne peut être à la fois membre du directoire et membre du CS.

- La durée du mandat du directoire est fixée par les statuts dans les limites comprises entre 2 et 6 ans ; 4 ans dans le silence des statuts.

→ Conseil de surveillance

Il se compose de 3 membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum limité à 18.

En cas de fusion, il peut atteindre 24 membres, pendant 3 ans maximum.

SAS

Les règles de constitution de SAS sont celles applicables au SA sauf :

- Pas de capital minimum (« 1 € » à libérer de moitié, le reste dans les 5 ans)
- Apport en industrie autorisés
- Peut être constituée avec un capital variable
- **Fort intuitue personae** (terme « associé » et non « actionnaire »)
- Nombre minimum d'associés = 2 (PP ou PM)

SASU

Idem SAS sauf 1 associé unique.

SNC

Pas de capital minimum, VN libre, capital divisé en parts sociales. Les associés décident librement de leur libération (qui n'est pas obligatoire). Les apports se font en numéraire, en nature ou en industrie.

Nombre d'associés

Deux au minimum, pas de maximum.

Les associés doivent avoir la qualité de commerçant (au moins 18 ans)

→ L'exigence de la capacité commerciale exclut en qualité d'associés de la SNC :

- Mineurs même émancipés
- Majeurs en tutelle ou curatelle
- Personnes frappées d'interdiction, de déchéance
- Personnes frappées d'incompatibilité
- Étrangers (sauf s'ils disposent de la carte de commerçant ou s'ils sont ressortissants d'un état membre de l'UE ou ayant une convention avec la France)

Les personnes morales peuvent être associées dans une SNC mais une société civile ne peut être associée d'une SNC car elle prendrait la qualité de commerçant. Une même PP ou PM peut faire partie de différente SNC.

L'objet

La société est toujours commerciale, quel que soit son objet.

→ Activités interdites aux SNC : assurance et laboratoire d'analyses médicales. Par contre l'activité de débit de tabac ne peut se faire qu'en EI ou en SNC.

Durée

99 ans maximum, renouvelable.

Nomination des dirigeants

Gérant de SARL

→ Nomination

Le gérant peut être un associé ou un tiers étranger à la société. Il peut être nommé lors de la constitution par les statuts, il est alors « gérant statutaire » ; si acte postérieur alors « gérant non statutaire ».

La nomination au cours de la vie sociale est faite par l'AGO aux conditions de majorité ordinaire. La durée du mandat est libre ; à défaut de sa fixation, elle est identique à la durée de la société.

Peuvent être gérants : mineur émancipé, incapable majeur placé sous sauvegarde de justice. Les gérants ne doivent pas faire l'objet d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéance.

En cas de décès du gérant unique, tout associé ou le CAC pourra convoquer l'assemblée des associés pour nommer un nouveau gérant. (délai de convocation de l'AG réduit à 8 jours).

→ Révocation

Le gérant peut être révoqué par décision des associés à la majorité ordinaire, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte (sans pouvoir exiger l'unanimité). Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Le gérant, s'il est associé participe au vote.

Donc si le gérant est majoritaire, il pourra s'opposer à sa propre révocation. Il faudra donc avoir recours au tribunal, à la demande de tout associé quelle que soit sa part dans le capital pour le révoquer.

La révocation du gérant peut être prononcée au cours d'une AG même si la question ne figure pas à l'ordre du jour.

→ Démission

Le gérant doit notifier sa démission aux autres gérants, s'il y a lieu, et aux associés individuellement, par LR avec AR. S'il démissionne sans juste motif, la société peut lui réclamer alors des dommages et intérêts.

Gérant d'EURL

Le gérant peut être l'associé unique ou un tiers, il doit être une personne physique.

L'associé unique devra décider de sa nomination et de sa rémunération en qualité de gérant. Si l'associé unique est une personne morale, cette dernière ne pourra pas être gérante de l'EURL, elle devra désigner une personne physique pour assurer cette fonction. Il doit respecter la séparation des patrimoines.

Gérant de SNC

Le gérant peut être une personne physique ou une personne morale, associé ou non. La nomination se fait par les associés à l'unanimité sauf clause statutaire contraire. La capacité requise est la capacité commerciale si le gérant est associé, civile s'il ne l'est pas.

Seul le gérant non associé peut être lié à la société par un contrat de travail en plus de son mandat de gérance ; possible sous conditions : Emploi effectif, lien de subordination, dualité de fonctions.

Président de SAS

La loi a prévu expressément qu'un président représente la société vis-à-vis des tiers, le président exerce alors seul la direction de la société.

Le président peut être une personne physique ou une personne morale (contrairement aux SA ; la personne morale n'a pas l'obligation de désigner un représentant permanent).

Le dirigeant pourra être associé ou pris hors de la société. Dans le silence des statuts, le président est présumé nommé pour la durée de la société.

SA

> Président du CA

→ Nomination

Il est nommé exclusivement par le CA à la majorité des membres. Il est donc président, administrateur et actionnaire (si les statuts l'imposent). Il doit être obligatoirement une personne physique, à peine de nullité de la décision de nomination.

Lorsqu'un administrateur souhaite prendre la place d'un PCA, préalablement à sa nomination il faut révoquer l'ancien PCA.

La cessation de fonction intervient par :

→ Arrivée du terme du mandat

→ Limite d'âge

→ Perte de la qualité d'administrateur

→ Démission

Qui peut être donnée à tout moment mais si elle est intempestive il s'expose au versement de dommages et intérêt pour le préjudice subi par la société du fait de son départ.

→ Révocation

A tout moment par le CA qui n'a pas à être justifiée. Le président pourra obtenir des dommages et intérêts si la révocation s'accompagne de circonstances injurieuses ou vexatoires. La révocation au poste de PCA ne lui fait pas perdre son mandat d'administrateur.

> DG

Il est obligatoirement une personne physique nommée par le CA, choisi parmi les administrateurs ou non, il n'a pas à être actionnaire sauf si les statuts l'imposent. Le CA peut décider que la même personne physique exerce les fonctions de PCA et de DG.

La durée de ses fonctions est librement fixée par le CA sauf disposition contraire des statuts.

Le DG est révocable à tout moment par le CA. Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle donne lieu à des dommages et intérêts (sauf lorsque le DG assume les fonctions de PCA).

Sa révocation n'entraîne pas la perte de son mandat de PCA ni d'administrateur s'il occupe ces postes.

> DG délégué

Sur proposition du DG, le CA peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le DG, avec le titre de DG délégué. Ces personnes peuvent être des administrateurs ou non. Les statuts fixent le nombre maximum de DG délégués qui ne peut dépasser 5.

Les DG délégués sont révocables à tout moment par le CA sur proposition du DG.

> Administrateur

L'administrateur peut être une personne physique ou une personne morale (il faudra que la personne morale désigne un représentant permanent).

Les administrateurs peuvent être désignés lors de la constitution de la société dans les statuts ou dans un acte séparé.

Au cours de la vie sociale c'est l'AGO qui renouvellera leur mandat ou qui en désignera d'autres. La durée de leur fonction est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans.

→ Révocation

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'AGO. Elle n'a pas à être justifiée et peut être prononcée même si elle n'est pas inscrite à l'ordre du jour. L'administrateur pourra obtenir des dommages et intérêts pour révocation abusive.

→ Démission

Volontaire : L'administrateur doit manifester son désir de mettre un terme à son mandat, il n'a pas à se justifier. Sa démission intempestive ou donnée dans l'intention de nuire peut entraîner le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la société.

Forcée : Si l'administrateur vient à être frappé d'incapacité, d'interdiction, de déchéance, d'incompatibilité, s'il dépasse la limite d'âge statutaire ou légale, il devra démissionner.

> Membre du directoire

Obligatoirement une personne physique, actionnaire ou non, non frappée d'interdiction ou d'incompatibilité. Nommé par le CS et révoqué à tout moment par l'AGO (ou le CS si les statuts le prévoient). La révocation du président du directoire reste de la compétence du CS.

Dirigeants / associés : cumul avec un contrat de travail

SARL / EURL

Gérance minoritaire : Le ou les gérants peuvent être salariés.

Gérance majoritaire : Le ou les gérants ne peuvent pas être salariés donc ils ont un statut de TNS.

La gérance est majoritaire si elle détient strictement plus de 50% des parts, donc si la somme des parts du ou des gérants, de leur conjoint ou pacsé et de leur enfant mineur est strictement supérieur à 50%.

Le gérant égalitaire doit être traité comme un gérant minoritaire.

L'associé majoritaire peut être salarié à condition qu'il ne s'immisce pas dans la gestion (signature sur le compte) (exemple : gérant = 40% / conjointe = 20% ; gérance majoritaire mais la conjointe n'est qu'associé majoritaire).

Il est possible de cumuler le mandat social avec un contrat de travail sous conditions :

- Emploi effectif
- Lien de subordination (apprécié par la détention minoritaire du capital)
- Dualité de fonction

=> Ce contrat est une convention réglementée que le gérant soit associé ou non.

La cessation des fonctions de gérant ne met pas fin à son contrat de travail (arrivée du terme du mandat, événement personnel : décès, incapacité, interdiction, déchéance).

Rémunération du gérant : La loi n'a pas prévu le mode de fixation de sa rémunération. Elle peut être fixée par les statuts ou par l'assemblée des associés.

La fixation de la rémunération n'est pas une convention réglementée. Le gérant, s'il est associé, participe au vote de la fixation de sa rémunération.

SA

Le statut de TNS (Travailleur Non Salarié) n'existe pas donc le président et le DG sont toujours salariés (idem SAS).

Le président de SA

Il peut être lié à la société par un contrat de travail si celui-ci correspond à un emploi effectif, qu'il correspond à des fonctions distinctes des attributions résultant du mandat social et que le président est placé dans un état de subordination à l'égard de la société (ce qui exclut que le président soit associé majoritaire).

En tant qu'administrateur, le président perçoit déjà des JP. De plus il reçoit une rémunération spéciale déterminée par le CA, non soumis à la procédure des conventions réglementées passées entre la SA et ses dirigeants.

Sa rémunération totale et ses avantages de toute nature figureront dans le rapport présenté par le CA à l'AGO annuelle (sauf s'il exerce son mandat dans une société non cotée).

Le directeur général

Il pourra cumuler son mandat de DG avec un contrat de travail si celui-ci correspond à un emploi effectif, fonctions salariales distinctes des fonctions de DG et lien de subordination. Le contrat de travail fera l'objet d'une convention réglementée. Sa rémunération est fixée par le CA.

Administrateur

Un administrateur peut devenir salarié (un salarié peut devenir administrateur) à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif et que la société dans laquelle il siège réponde aux critères suivants : (PME au sens du droit Européen)

- Moins de 250 salariés
- Total du bilan n'excédant pas 43 millions d'euros OU montant du CAHT n'excédant pas 50 millions d'euros.

=> Ce contrat de travail s'il est possible sera soumis à la procédure des conventions réglementées.

Le nombre d'administrateur liés à la société par un contrat de travail ne doit pas dépasser le tiers des administrateurs en fonction (idem membres du CS)

Leur mandat est rémunéré par des JP fixés par l'AGO globalement pour l'ensemble du CA. Le CA les répartira ensuite entre ses membres. Il peut y avoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés (remboursement des frais de voyage..)

SAS

La rémunération du président est fixée par les statuts ou en assemblée. Le président associé bénéficie du statut fiscal et social des salariés même s'il est majoritaire (avantage par rapport à la SARL).

SNC

Un associé ne peut pas devenir salarié de la SNC (notion d'incompatibilité : un associé de SNC ne peut pas cumuler un statut de salarié et un statut de TNS), un gérant non associé peut être salarié.

Droit des associés

Droits pécuniaires

- Droit aux bénéfices sociaux au prorata des parts détenues (dont la répartition s'effectue conformément aux statuts)
- Droit au boni de liquidation

Droits extra-pécuniaires

- Droit à l'information : Droit à la communication des documents comptables lors de toute consultation. Il peut prendre connaissance de documents concernant les 3 derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapport de gestion et PV des assemblées (comptes annuels des 3 derniers exercices).
- Droit d'alerte : Le droit d'alerte peut être exercé par les associés de :
 - SARL : Tout associé (non gérant) peut, quelle que soit sa détention de capital, 2 fois par exercice, poser des questions écrites (au gérant) sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
 - SA / SCA / SAS : Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, 2 fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au CAC.
- Droit de vote : Participation aux assemblées.
- Droit à l'expertise de gestion :
 - SARL : Un ou plusieurs associés, détenant au moins 10% du capital peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
 - EURL : L'associé unique non gérant a ces 4 droits.
 - SA : Actionnaire qui détient au moins 5% du capital.
 - SAS : Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital, soit individuellement soit en se regroupant peuvent demander une expertise de gestion.
 - SASU : Associé unique.
 - SNC : Associés non gérants.

Missions légales du CAC

Certifier les comptes

Le CAC certifie avec ou sans réserve, que les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat de l'exercice écoulé, de la situation financière et du patrimoine de la société.

Le droit d'alerte

Le CAC a le droit d'alerte, s'il relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

Procédure : Il demande au gérant des explications sur les faits, si le gérant ne répond pas ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le CAC établit un rapport spécial et invite par écrit le gérant à faire délibérer la prochaine AG sur les faits relevés. Le CAC informe le président du TC.

Faits délictueux

Dénonciation au procureur de la république des faits délictueux relevés.

Augmentation de capital

Lors d'une augmentation de capital en numéraire, la libération du capital doit être du quart à la souscription, le reste dans les 5 ans. Lorsque les parts sociales nouvelles sont souscrites par des personnes non associées, il faut d'abord qu'il y ait l'agrément de ces nouveaux associés. Celui-ci se fait à la majorité en nombre des associés représentants au moins la moitié des parts sociales. Puis 2^{ème} vote sur l'augmentation de capital.

SARL

Le capital social ancien doit être entièrement libéré avant toute augmentation de capital en numéraire. Une augmentation de capital constitue une modification statutaire et nécessite donc une décision extraordinaire des associés.

Pour procéder à une augmentation de capital il faut que les capitaux propres soient au moins égaux au capital social.

Augmentation de capital en numéraire : conditions de quorum et de majorité des décisions extraordinaires.

Augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves : décision des associés représentants au moins la moitié des parts sociales (décision extraordinaire prise aux conditions de majorité ordinaire).

Augmentation de capital par apport en nature : Un CAA doit être désigné par les associés à l'unanimité des associés ou à défaut par décision de justice à la demande du gérant.

La société aura le choix entre 2 solutions :

- Créer des parts sociales nouvelles
- Augmenter la VN des parts sociales déjà possédées par les associés

+ Conditions de forme : Enregistrement de l'opération aux impôts + 4 conditions habituelles (publication dans un JAL / dépôt d'acte au greffe du TC / Inscription modificative au RCS / Insertion au BODACC à la diligence du greffier)

SA

L'organe décisionnaire est l'AGE mais il peut être donné une délégation au CA pour décider des augmentations de capital. Le capital initial doit être totalement libéré si augmentation de capital en numéraire. C'est une décision extraordinaire.

L'AGE convoquée par le CA statue sur :

- Rapport interne du président du CA
- Rapport externe du CAC (ou CAA si augmentation de capital par apport en nature)

+ Conditions de forme : Enregistrement de l'opération aux impôts + 4 conditions habituelles (publication dans un JAL / dépôt d'acte au greffe du TC / Inscription modificative au RCS / Insertion au BODACC à la diligence du greffier)

SAS

Le capital initial doit être totalement libéré si augmentation de capital en numéraire. Décision obligatoirement prise en AGE à la majorité absolue, 50% dans le silence des statuts.

Réduction de capital

Motifs de réduction de capital

- Activité déficitaire (motivée par les pertes = $RL + RF - RAN D - Rt \text{ ex (perte)}$)
- Activité insuffisante
- Apports en nature initialement surestimés
- Retrait d'un associé
- Rachat de parts sociales par la société
- La pratique du « coup d'accordéon » (pour procéder à une augmentation de capital par la suite)

SARL

Le projet de réduction de capital doit être communiqué au CAC, s'il existe, 45 jours au moins avant la date de la réunion.

Quand l'assemblée approuve une réduction motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe du PV de la délibération, peuvent former une opposition dans le délai d'un mois à compter du dépôt du PV de la délibération au greffe.

L'opposition est signifiée par acte d'huissier et portée devant le Tribunal de Commerce. Tant que le délai d'opposition d'un mois n'est pas expiré, les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer.

Modalités de réduction du capital :

- Réduction de la VN des parts sociales.
- Réduction du nombre de parts sociales proportionnellement à celles possédées par les associés.
- Rachat par la société des parts sociales pour les annuler à condition que la réduction ne soit pas motivée par les pertes.

+ Conditions de forme : Enregistrement de l'opération aux impôts + 4 conditions habituelles (publication dans un JAL / dépôt d'acte au greffe du TC / Inscription modificative au RCS / Insertion au BODACC à la diligence du greffier)

SA

L'organe décisionnaire est l'AGE mais il peut être donné une délégation au CA pour décider des réductions de capital. Il convient donc d'appliquer les règles de quorum et de vote applicables au sein des assemblées générales extraordinaires. La décision est ensuite constatée au sein du procès-verbal d'assemblée.

Après la prise de décision, les opérations de réduction du capital non motivées par des pertes ne peuvent réellement débuter qu'à l'issue d'un délai de 20 jours à compter de la date du dépôt au greffe du PV de la décision d'assemblée.

+ Conditions de forme : Enregistrement de l'opération aux impôts + 4 conditions habituelles (publication dans un JAL / dépôt d'acte au greffe du TC / Inscription modificative au RCS / Insertion au BODACC à la diligence du greffier)

EURL

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés dans la SARL. Il prend seul les décisions ordinaires et extraordinaires (augmentations ou réduction du capital). Ses décisions doivent être constatées et être répertoriées, à peine de nullité dans un registre de décisions.

Organes de décisions

SARL

➤ Pouvoir du gérant

- Dans les rapports entre associés : Les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, ils peuvent faire « tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société ». Les statuts peuvent restreindre les pouvoirs du gérant en subordonnant certains de ses actes à l'autorisation des associés -> Les associés déterminent donc librement les pouvoirs du gérant.
- Dans les rapports envers les tiers : Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérants sont inopposables aux tiers mais sont valables dans les rapports entre associés.
- Le transfert du siège social peut être décidé par le ou les gérants, sous réserves de ratification de cette décision par les associés à la majorité extraordinaire.

➤ AGO

→ **Champ d'application**

- Nomination et révocation des gérants non statutaires
- Approbation des comptes et affectation du résultat
- Nomination et remplacement du CAC
- Vote des conventions réglementées

→ **Procédure**

Aucun quorum n'est exigé par la loi pour les décisions ordinaires. Les décisions doivent être prises sur première consultation par les associés représentant plus de la moitié absolue n'est pas obtenue, une nouvelle délibération aura lieu sur deuxième convocation ; décision prise par les associés à la majorité des votes émis quel que soit le nombre des votants ; à la majorité relative.

=> Les statuts peuvent exiger une majorité plus élevée que la majorité légale.

➤ AGE

→ **Champ d'application**

Les décisions extraordinaires ont pour objet les modifications statutaires : augmentation, réduction de capital, changement de forme juridique, dissolution...

→ **Procédure**

= Société constituée avant le 03/08/2005

Aucun quorum n'est requis.

Majorité : décision prise par les associés représentant au moins $\frac{3}{4}$ des parts sociales.

Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.

=> La société peut se soumettre au régime de la société constituée après le 03/08/2005 par une décision prise à l'unanimité des associés.

= Société constituée après le 03/08/2005

Quorum :

- $\frac{1}{4}$ des parts sociales sur 1^{ère} convocation
- $\frac{1}{5}$ des parts sociales sur 2^{ème} convocation

Majorité : $\frac{2}{3}$ des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir un quorum et une majorité plus élevée, sans pouvoir exiger l'unanimité.

Minorité de blocage : $\frac{1}{3} + 1$ part

Minorité de blocage = Les associés disposant d'une minorité de blocage peuvent empêcher le vote d'une décision extraordinaire.

Quorum = Nombre de personnes ou de voix nécessaires pour qu'une assemblée délibère valablement.

=> C'est le gérant qui convoque les assemblées. Les associés peuvent demander au TC de nommer un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale.

SA

➤ Pouvoirs du CA

Le CA détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du CA qui ne relèvent pas de l'objet social.

+ Émission d'obligation

➤ Pouvoirs du PCA

- Organise et dirige les travaux du CA
- Veille au bon fonctionnement des organes de la société : CA ; AG

➤ Pouvoirs du DG

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le DG peut demander au PCA de convoquer le CA sur ordre du jour déterminé ; cette convocation ne peut lui être refusée.

➤ Délibération du CA

Quorum : Le CA ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. Pour le calcul de ce quorum il n'est pas tenu compte des administrateurs représentés. Les décisions prises à défaut de quorum sont annulables.

Majorité : Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Les statuts ne peuvent qu'aggraver cette majorité, en aucun cas la réduire. Chaque administrateur représente une voix. Le PCA a voix prépondérante en cas de partage de voix, sauf disposition statutaire contraire.

Le vote blanc est un vote contre donc la notion d'égalité est liée à la notion de nombre pair d'administrateur.

=> C'est le PCA qui convoque le CA.

➤ AGO

→ **Champ d'application**

Délibérations sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé. L'AGO nomme les CAC et les administrateurs ; elle fixe la rémunération de ces dirigeants, elle approuve les conventions réglementées les cooptations des administrateurs.

→ **Procédure**

Quorum :

- Sur 1^{ère} convocation : Actionnaires ou représentés possédant le cinquième (1/5) des actions ayant droit de vote. Les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé pour les SA cotées.
- Sur 2^{ème} convocation : Aucun.

Majorité : Majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

➤ AGE

→ **Champ d'application**

Elle est seule habilitée à opérer les modifications statutaires.

Exception : Il peut être donné au CA une délégation pour décider des augmentations de capital.

→ **Procédure**

Quorum :

- Sur 1^{ère} convocation : Actionnaires ou représentés possédant le quart (1/4) des actions ayant droit de vote.
- Sur 2^{ème} convocation : Actionnaires présents ou représentés possédant au moins le cinquième (1/5) des actions ayant droit de vote.

Majorité : Les 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

=> C'est le CA (ou le directoire) qui est compétent pour convoquer les assemblées. S'il ne le fait pas les actionnaires peuvent demander au président du TC de nommer un mandataire chargé de la convocation des assemblées. Sinon le CAC peut convoquer les assemblées.

➤ AGS

Elle réunit les titulaires d'une catégorie déterminée comme par exemple, les titulaires d'actions de préférence, les actions sans droit de vote...

Un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5% du capital peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'AGS.

Quorum : 1/3 sur 1^{ère} convocation ; 1/5 sur 2^{ème} convocation.

Majorité : 2/3 des voix.

SAS

➤ Décisions obligatoirement prises par les associés

- Approbation des conventions réglementées
- Approbation des comptes
- Nomination du CAC
- Modification du capital social : augmentation / réduction
- Changement de forme juridique
- Dissolution
- Fusion / scission

→ **Procédure**

La loi n'impose pas de quorum ni de majorité particulière ; Décisions prises par les associés représentant 50% des droits de vote sauf clause statutaire contraire (qui peut fixer une majorité plus faible).

→ **Décisions prises par les associés à l'unanimité**

- Inaliénabilité des titres pour une durée maximale de 10 ans.
- Agrément des cessions d'actions
- Exclusion / Retrait
- Suspension des droits de vote
- Obligation de céder ses titres

SNC

La convocation aux assemblées se fait par le gérant ou à la demande de tout associé. Dans le silence des statuts, décisions prises à l'unanimité des associés.

Consultation des associés

SARL

Modalités de consultation

- Consultation des associés en assemblée
- Consultation par écrit
- Consentement des associés exprimé dans un acte

La consultation en assemblée est obligatoire dans 2 cas :

- Pour l'approbation des comptes annuels.
- Quand l'assemblée est demandée par les associés dans les conditions suivantes : La réunion est demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales / La réunion est demandée par un ou plusieurs associés détenant le dixième des parts sociales s'ils représentent au moins le dixième des associés.

En dehors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, la loi autorise désormais les associés, si les statuts le prévoient, à participer aux assemblées par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

La convocation se fait par LR 15 jours minimum (réduit à 8 jours en cas de décès du gérant) avant la tenue de l'assemblée et doit indiquer l'ordre du jour. Si les règles de convocation n'ont pas été respectées, l'assemblée irrégulière et annulable (sauf si tous les associés étaient présents ou représentés).

Lieu de convocation : En principe le siège social.

Avant l'AGO ; Documents à adresser aux associés 15 jours au moins avant la date de la réunion :

- Rapport de gestion
- Comptes annuels
- Textes des résolutions proposées, rapport du CAC
- Comptes consolidés (éventuel)

Document à tenir à disposition du siège social : inventaire.

A dater de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.

SA

Délai de convocation : 15 jours minimum entre l'avis de convocation ou l'envoi de la lettre de convocation et la date prévue de l'assemblée (en cas de 2ème convocation, délai ramené à 10 jours).

Contenu de la convocation : Indiquer le jour, l'heure, l'ordre du jour, les modalités pour voter à distance.

=> Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée mais l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés

Les actionnaires peuvent prendre l'initiative d'inscrire des résolutions à l'ordre du jour s'ils détiennent au moins 5% du capital.

L'actionnaire doit se présenter personnellement à l'assemblée mais il peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé. Il peut voter aussi par correspondance.

L'absence de feuille de présence entraîne la nullité de l'assemblée (à chaque assemblée il doit être tenu une feuille de présence).

=> Dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, une AGO annuelle d'approbation des comptes doit se tenir. Elle doit être convoquée par LR au moins 15 jours avant sa tenue.

Il devra être fait un rapport à l'AGO annuelle sur la situation de la société et son activité durant l'exercice. Les comptes présentés par le CA ou le directoire doivent comprendre le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Il sera présenté à l'AGO annuelle le rapport de CAC et son rapport spécial sur les CR.

L'assemblée pourra alors approuver les comptes et la gestion de l'exercice par le quitus donné aux organes dirigeants. Ce quitus n'entraîne pas, toutefois, la renonciation à l'action en responsabilité qui pourrait être engagée contre les dirigeants sociaux.

L'assemblée va aussi décider de l'affectation du résultat et de la distribution éventuelle du bénéfice.

Dépôt des comptes

- Dans le mois qui suit l'AGO annuelle
- Au greffe du TC de siège social

Dépôt

- Du PV de l'AGO
- Du rapport de gestion
- Du rapport du CAC
- De la proposition d'affectation du résultat

SNC

La réunion d'une assemblée est obligatoire dans 2 cas :

- Pour l'approbation des comptes annuels, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice
- Lorsque la réunion est demandée par un associé, soit verbalement, soit par LR

Dans tous les autres cas, les statuts peuvent prévoir une consultation par correspondance. La consultation par écrit est également possible pour les décisions collectives autres que l'approbation des comptes annuels.

=> Une SNC ne doit pas obligatoirement déposer ses comptes au greffe du TC sauf si son capital est détenu exclusivement par des SARL ou sociétés par actions (SA, SAS, sociétés en commandite par actions). A ce moment-là, dépôt obligatoire des comptes au greffe du TC dans le mois qui suit l'AGO annuelle d'approbation des comptes.

Seuls les associés peuvent participer aux AG, ils peuvent se faire représenter par un autre associé. Il sera établi un PV.

Lors de l'AGO annuelle, les documents suivants doivent être soumis à l'assemblée : rapport de gestion, inventaire, comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexes), texte des résolutions proposées, rapport du CAC s'il existe.

La convocation aux AG est régie par les statuts, à défaut le droit de convocation appartient au gérant et à tout associé. Elle doit se faire 15 jours avant la réunion pour permettre le droit de communication.

SAS

Les délais et les modalités de convocation aux AG sont fixés dans les statuts de la société.

=> Dans toutes les formes juridiques il existe un CAC, il doit être convoqué par LR avec AR 15 jours au moins avant la date de l'assemblée.

Contrôle du CAC

Le CAC est nommé pour 6 exercices.

Nomination d'un CAC obligatoire dans les sociétés

Pour les SA, SAS, SASU, SARL, EURL, SCA (Société en commandite par actions), SNC, SCS (Société en commandite simple) => La nomination d'au moins un CAC est obligatoire si dépassement de 2 des 3 seuils suivants :

- 4 000 000 € de total de bilan
- 8 000 000 € de CAHT
- 50 salariés

Nomination d'un CAC obligatoire dans les filiales significatives

Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités contrôlant dans le cas où ces sociétés contrôlées dépassent les seuils suivants :

- 2 000 000 € de total de bilan
- 4 000 000 € de CAHT
- 25 salariés

Le même CAC peut être désigné pour la société contrôlant (holding) et pour les filiales significatives.

Le mandat du CAC pour les filiales significatives pourra être limité à 3 exercices (au choix de la filiale concernée).

❖ Modalités de nomination obligatoire du CAC

Forme juridique de la société	Modalités de nomination
SARL	En AGO (Assemblée Générale Ordinaire) par un vote des associés à la majorité ordinaire.
EURL	Par l'associé unique.
SA	Nommé par les statuts pour les SA qui ne font pas APE et par l'assemblée constitutive pour les SA qui font APE. En AGO, sur proposition du CA (ou du CS), ou, sous certaines conditions, des actionnaires
SAS	Décision collective des associés sur proposition du président (ou d'un autre organe de direction).
SCA	En AGO.
SNC et SCS	En AGO.

⇒ Si comptes consolidés, alors il faut 2 CAC titulaires et 2 CAC suppléants.

Désignation volontaire du CAC

La Loi Pacte prévoit la possibilité pour les associés de faire auprès de leur société une demande motivée de désignation d'un CAC.

En effet, lorsque les seuils de nomination obligatoire ne sont pas atteints il est possible pour les associés de demander la désignation volontaire d'un CAC.

⇒ Selon certaines conditions pour les SARL et SNC.

Il faut que la demande soit faite par un ou plusieurs associés représentant :

- Au moins le 1/4 du capital social pour les SARL
- Au moins le 1/3 du capital social pour les SNC (CAC désigné pour un mandat de 3 exercices)

En cas de désignation volontaire, les SARL peuvent décider de limiter la durée du mandat du CAC à 3 exercices.

⇒ Par décision des associés en AGO pour les SA, SAS et SCA.

Désignation en justice du CAC

Même si les seuils de nomination obligatoire ne sont pas atteints et que les conditions de désignation volontaire ne sont pas respectées les associés peuvent demander en justice la désignation d'un CAC.

Cette demande doit être faite par :

- Un ou plusieurs associés représentent au moins 1/10^{ième} du capital social (pour les SARL, SA, SCA et SAS)
- Un associé au moins pour les SNC

Évaluation des apports en nature : CAA

On évoque le CAA (Commissaire Aux Apports) uniquement dans les structures où le capital est le gage des créanciers sociaux donc en SNC pas de CAA.

SARL pluripersonnelle et SARL unipersonnelle (ou EURL)

Par principe, les apports en nature doivent être évalués dans les statuts au vu d'un rapport du CAA annexé aux statuts.

Ce CAA est nommé à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut par le président du TC à la demande d'un associé.

=> Les futurs associés peuvent écarter, à l'unanimité, le recours au CAA lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000 € et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature n'excède pas la moitié du capital.

Les associés peuvent retenir une valeur autre que celle qui est fixée par le CAA, dans ce cas ils assumeront la responsabilité solidaire de leur évaluation envers les tiers pendant 5 ans et une responsabilité pénale en cas de surévaluation frauduleuse des apports (emprisonnement de 5 ans et 375 000 € d'amende).

SA, SAS et SASU

Les apports en nature doivent obligatoirement être évalués par un CAA désigné à l'unanimité par les fondateurs ou à défaut par décision de justice à la demande d'un ou plusieurs d'entre eux.

Les actionnaires ne sont pas liés par l'évaluation du CAA. L'assemblée des actionnaires doit délibérer sur l'évaluation des apports en nature : les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité (ne participe pas au vote).

Toute majoration frauduleuse des apports en nature est sanctionnée pénalement : 5 ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende.

Règles de cumul de mandat

Ce contrôle est réalisé par le CAC qui est obligatoire en SA. Pour les actionnaires, les mandats détenus par les administrateurs sont mentionnés dans le rapport de gestion (où sont mentionnées les règles de cumul de mandat).

Le nombre de mandat des dirigeants est limité seulement en SA

3 limites : (concernent les PP)

- DG, membres du directoire : maximum 1
- Administrateur, CS, représentant permanent, PCA : maximum 5
- Total des 2 limites : maximum 5

> Lorsque DG et administrateur dans une même SA on ne compte qu'un mandat de DG.

> DG délégué ne compte pas comme un mandat.

> Si le mandat est exercé ailleurs qu'en France il ne compte pas.

Pas de limite de mandat au niveau des présidents de SAS

Il peut y avoir une dérogation mais il faut que la SA soit non cotée. En cas de dépassement d'un cumul de mandat c'est le plus récent qui doit être arrêté ; réputé démissionnaire d'office de celui-ci. Mais si c'est lui qui démissionne il choisit.

Plafond global : Le nombre de mandats détenus par une PP dans des SA ayant leur siège sur le territoire français ne peut pas dépasser 5.

Dérogation aux règles de cumul de mandat

> Pour les 5 mandats d'administrateur

- 1^{ère} dérogation : Les mandats d'administrateur exercés dans les sociétés contrôlées par la société dans laquelle cette personne est administrateur ne sont pas comptés. Une même PP peut donc être administrateur d'autant de filiales, cotées ou non, qu'elle le souhaite à condition d'être en même temps administrateur (ou membre du CS) de la société mère : Un seul mandat compté.
- 2^{ème} dérogation : Les mandats d'administrateur des sociétés non cotées et contrôlées par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandat détenus à ce titre n'excède pas 5 (si la PP ne détient aucun mandat d'administrateur dans la société mère).

> Pour le plafond global de 5 mandats

Une PP exerçant un mandat de direction (DG) peut détenir un nombre illimité de mandats d'administrateur ou de membre du CS dans des sociétés contrôlées par celle dans laquelle le mandat du directeur est exercé.

> Sanction : Toute PP en infraction avec les règles de cumul doit se démettre de l'un de ses mandats dans les 3 mois de sa nomination ou du mandat en cause sinon, elle est réputée démissionnaire de l'un d'eux et doit restituer les rémunérations perçues. Les délibérations auxquelles cette personne a participé restent valables.

Cumul de mandats des membres du directoire

Une PP ne peut avoir qu'un mandat de membre du directoire (ou de DGU) dans des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français.

Dérogation

- Il peut exercer un 2^{ème} mandat de même nature dans une société contrôlée (cotée ou non)
- Il peut exercer un mandat supplémentaire dans une autre société si aucune des 2 sociétés n'est cotée.

Information et consentement du conjoint

PACS antérieur au 01/01/2007 -> Mariage sans contrat

PACS postérieur au 01/01/2007 -> Mariage avec contrat sauf clause contenu dans le PACS

Concubinage = Aucun partage de patrimoine

Mariage sans contrat -> Les parts appartiennent au couple

Mariage avec contrat -> Notaire puis maire (séparation de biens)

Acquisition de parts avant le mariage = bien propre

L'argent donné par les parents (héritage) n'appartient qu'aux enfants (bien propre).

Mariage sans contrat

→ Quand on achète des parts il faut informer (il doit) le conjoint soit en lui faisant signer les statuts ou par LR avec AR => On informe que si ce sont des parts de SNC ou SARL.

Le conjoint peut alors revendiquer sa qualité d'associé (il apparaît alors dans les statuts de la société à hauteur de la moitié des parts et sera présent aux AG) ou non (le conjoint qui achète les parts apparaît alors seul dans les statuts, si séparation alors il devra la moitié du patrimoine à son conjoint).

Le signataire de l'acte de cession détermine si le conjoint revendique sa qualité d'associé.

Si on achète ou cède des parts de sociétés de capitaux (SA, SAS) il n'y a pas à informer le conjoint car ce sont des actions. En cas d'apport de bien commun, l'associé doit informer le conjoint qui pourra ou non revendiquer sa qualité d'associé.

Si le conjoint n'est pas informé il a alors un délai de 2 ans à partir du jour où il a connaissance de l'acte pour demander l'annulation de l'apport.

→ Quand on cède des parts il faut obtenir le consentement du conjoint (si parts de SNC ou SARL).

Lors de la constitution d'une société ; doivent signer les statuts : Les associés, conjoint si MSC et PACS antérieur au 01/01/2007.

Transformation de forme juridique

SARL

Si transformation en SA => Conditions : Une SA doit avoir 7 actionnaires pour les SA cotées et 2 pour les SA non cotées et un capital minimum de 37 000 €.

L'unanimité des associés (en AGE) est exigée pour la transformation de la SARL en SNC, SCS, SCA et SAS.

Conditions de quorum et de majorité des décisions extraordinaires si transformation de la SARL en SA (majorité des parts sociales si les capitaux figurant au dernier bilan excèdent 750 000 €). Le capital de la SARL doit être entièrement libéré.

L'AGE statut sur 2 rapports :

- Un rapport interne du gérant qui explique les motivations de la transformation.
- Un rapport externe du CAT (Commissaire A la Transformation) (qui peut être le CAC) qui certifie que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

=> Conséquences + conditions de forme. Il faut se demander s'il y a modification du régime fiscal (IS/IR)

SA

Si transformation en SARL => Conditions : Une SARL doit avoir..

L'unanimité des associés (tous les actionnaires doivent participer à l'AGE pour qu'il y ai unanimité) est exigé pour la transformation d'une SA en SNC ou SAS.

Le capital de la SA doit être entièrement libéré. La SA doit avoir au moins 2 ans d'existence à compter de l'immatriculation au RCS et au moins 2 bilans approuvés.

L'AGE statut sur 2 rapports

- Un rapport interne du DG qui explique les motivations de la transformation.
- Un rapport externe du CAT (qui peut être le CAC de la SA) qui certifie que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

=> Conséquences + conditions de forme

SAS/SASU

La transformation de la SAS en société d'une autre forme est soumise à l'établissement d'un rapport d'un CAC certifiant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. La décision de transformation doit être prise par les associés de la SAS (l'associé unique en SASU) dans les conditions prévues par les statuts. Si l'engagement des associés est augmenté, la transformation nécessite l'unanimité des associés.

Cession de parts sociales

On parle de « cession » lorsque les parts sont cédées entre vifs. On parle de « transmission » de parts à la suite de décès, de succession ou de liquidation de communauté.

Toutes les parts sociales sont cessibles, à l'exclusion des parts d'industrie qui seront annulées quand le titulaire quitte la société ou décède.

=> L'associé qui cède ses parts participe au vote.

SARL

La cession de parts impacte un passage à l'IS.

Cession entre associés, conjoints, ascendants ou descendants	Cession à un tiers étranger à la société
<u>Principe</u> : Libre <u>Exception</u> : Elle est soumise à l'agrément des associés si une clause des statuts l'a prévu. Le vote doit réunir la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Une clause des statuts peut prévoir une majorité plus forte.	<u>Principe</u> : Nécessite le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (double majorité) Une clause des statuts peut prévoir une majorité plus forte. <u>Exception</u> : Aucune

≥ Procédure

L'associé unique qui désire céder ses parts doit notifier le projet (par LR avec AR) à la société et à tous les associés sous peine de nullité de la cession. Dans le délai de 8 jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés (ou les consulter par écrit si les statuts l'y autorisent) pour procéder à un vote sur le projet de cession.

Agrément	Refus d'agrément
<u>Par autorisation expresse</u> : Vote à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (condition qui peut être renforcée par les statuts) en AGO. L'autorisation doit être notifiée au cédant par LR avec AR. => La cession est acceptée. <u>Par autorisation tacite</u> : La société ne fait pas connaître sa décision dans un délai de 3 mois. => La cession est autorisée. <u>Par déchéance</u> : En cas de non rachat dans le délai de 3 mois.	Il devra être notifié par LR avec AR à l'associé. La société a 3 mois pour acheter ou faire acheter les parts. Si la société rachète les parts, il y aura réduction de capital. - Si l'associé cédant détient ses parts depuis moins de 2 ans, il reste prisonnier de ses titres. (sauf en cas de succession, liquidation de communauté, de donation à un conjoint, à un ascendant, à un descendant) - Si l'associé cédant détient ses parts depuis plus de 2 ans, la société doit faire racheter ou racheter elle-même ses parts.

→ Constatation de la cession par écrit sous seing privé ou notarié.

→ Notification par huissier de la cession à la société (pour être opposable à la société).

→ Enregistrement de la cession aux impôts.

→ Le PV issu de la cession de parts doit être publié au RCS (rend la cession opposable aux tiers)
+ dépôt de greffe du TC, insertion au BODACC à la diligence du greffier.

Sanction du non-respect de cette procédure : La cession peut être annulée. La prescription de l'action en nullité est de 3 ans.

Seul le gérant apparaît sur le KBIS de la SARL donc pas d'insertion dans un JAL.

L'associé cédant peut renoncer à la cession en cas de refus d'agrément même après l'évaluation des titres : c'est le droit de repentir. Aucune clause des statuts ne peut lui retirer ce droit.

Transmission de parts sociales : Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux mais une clause des statuts peut soumettre la transmission à l'agrément des associés.

SA/SAS

La cession des actions est libre sauf clause statutaire contraire.

En principe comme c'est une société par actions donc on informe seulement le registre des mouvements de titres, pas de procédure d'agrément.

La vente d'actions est totalement libre vis-à-vis du conjoint et des autres actionnaires/associés.

SNC

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite ; que le bénéficiaire soit associé ou non cette clause s'applique.

Décision prise par les associés en AGE à l'unanimité. Si l'unanimité n'est pas obtenue, le cédant reste prisonnier de ses titres.

La cession doit être constatée par écrit et être signifiée par huissier pour être opposable à la société.

Pour être opposable aux tiers le PV issu de la cession de parts doit être publié au RCS dans le mois qui suit cette modification des statuts.

Conséquences :

- Enregistrement de la cession aux impôts
- Insertion dans un JAL
- Dépôt d'acte au greffe du TC
- Insertion au BODACC à la diligence du greffier

Transmission en cas de décès d'un associé, les clauses de continuation : Normalement la SNC prend fin par le décès d'un associé, mais différentes clauses sont possibles :

- Clause de continuation de la société avec les associés survivants seulement : Les héritiers ont alors droit à une indemnisation égale à la valeur des parts de leur auteur.
- Clause de continuation avec les héritiers : Elle est possible et assortie parfois d'un agrément. Si l'agrément est refusé, les héritiers auront droit à l'indemnisation. Si les héritiers sont mineurs, la société doit se transformer, dans le délai d'un an à compter du décès, en société en commandite simple dans laquelle les mineurs seront des associés commanditaires.
- Clause de continuation, soit avec le conjoint survivant, soit avec toute personne désignée par les statuts ou par disposition testamentaire. Cette clause peut être assortie d'un agrément.

Un associé peut donner ses parts en gage (nantissement).

EI

Seule possibilité de vente : fonds de commerce, droit au bail (si changement d'activité).

EURL

Cession libre mais limitée par clause d'agrément en cas de cession à des tiers.

Soit augmentation de capital, soit cession de parts, soit donation.

Clause de garantie de passif

La cession de parts peut contenir une clause de garantie de passif par laquelle l'acheteur exige du cédant qu'il certifie l'exactitude des renseignements fournis sur les documents comptables et les principaux engagements contractés par celle-ci à l'égard des tiers, l'exactitude du bilan ou de la situation comptable ayant servi de base à la détermination du prix de cession.

Par cette clause le cédant s'engage à prendre à sa charge toutes les dettes antérieures à la cession qui ne figureraient pas sur le bilan ou la situation comptable et qui viendraient à se révéler postérieurement à la cession.

Le bénéficiaire de la clause est la société, non l'acheteur puisque le règlement d'une dette sociale incombe à la société.

La clause de garantie de passif permet de couvrir tous les passifs qui interviennent après l'acte de cession de parts mais dont l'origine est antérieure à cet acte

Régime des conventions

Pour une convention réglementée le rapport du CAC va indiquer :

- La nature du contrat
- Les personnes intéressées
- Le montant en jeu

SARL pluripersonnelle

➤ Conventions libres

Conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Opérations courantes = celles qui sont nécessaires à la réalisation de l'activité sociale.

Conditions normales = celles habituellement pratiquées par la société dans ses rapports avec les tiers.

➤ Conventions réglementées

Champ d'application : Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la SARL et l'un de ses gérants ou associés.

Toute convention passée entre la SARL et une société dont : un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, DG, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de façon interposée de la SARL.

Procédure : Décision ordinaire.

Le gérant doit aviser le CAC des conventions concernées dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion.

Établissement d'un rapport sur les conventions par le gérant ou, s'il en existe un, le CAC.

- Vote préalable des associés si les 2 conditions suivantes sont remplies :
 - Convention conclue par le gérant non associé
 - Et absence de CAC

- Vote postérieur des associés (après la signature du contrat) dans les autres cas.

Le gérant ou l'associé intéressé par le contrat ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

➤ Conventions interdites

Champ d'application

Opérations interdites	Personnes visées
- Emprunts auprès de la société (toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de commerce conclues à des conditions normales). - Découverts en compte courant ou autrement. - Cautions ou avals consentis par la société pour garantir les engagements personnels des personnes visées envers les tiers.	- Gérants, associés autres que PM. - Représentants légaux des PM associées. - Conjoints, ascendants, descendants des personnes ci-dessus. - Toute personne interposée.

Sanctions

Civile : L'opération est frappée de nullité absolue qui peut être invoquée par les associés ou les tiers. La société peut opposer la nullité aux tiers sauf si ces derniers sont de bonne foi. S'il s'agit d'un prêt, le bénéficiaire devra restituer les sommes empruntées. L'action en nullité se prescrit par 30 ans.

Pénale : Si la convention interdite constitue en même temps un détournement de biens sociaux. Abus de biens sociaux -> Le CAC DOIT informer le procureur de la république, s'il ne le fait pas il sera responsable pénalement.

SAS

➤ Conventions libres

Les conventions qui portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises au contrôle des associés.

➤ Conventions réglementées

Champ d'application : Les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la SAS et le président (ou autres personnes dirigeants la société ; administrateur) et actionnaires qui détiennent plus de 10% des droits de vote sont soumises au contrôle des associés. Les CR n'existent pas dès lors qu'il y a SCI car la SCI n'est pas considérée comme une personne interposée.

Procédure

- En l'absence d'un CAC : Les CR feront l'objet d'un rapport spécial du président à l'AG, ce rapport devant être approuvé lors de l'AGO.
- En présence d'un CAC : Le CAC présente aux associés un rapport sur les CR. Les associés doivent approuver ce rapport et les conventions qu'il contient.

=> En SAS, l'intéressé participe au vote, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. Comme en SAS pas de CA obligatoire donc pas de vote a priori mais vote a posteriori. C'est l'AG qui va valider la convention a posteriori.

➤ Conventions interdites

Champ d'application

Opérations interdites	Personnes visées
- Emprunts auprès de la société (toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de commerce conclues à des conditions normales). - De se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement ; - De se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.	- Président et autres dirigeants (administrateurs). - Conjoint, ascendants, descendants des personnes ci-dessus.

SA

➤ Conventions libres

Conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Il faut distinguer les conventions libres non significatives et les conventions libres significatives, celles-ci doivent être soumises au CAC pour qu'il puisse s'il y a lieu les reclasser en CR.

➤ Conventions réglementées

Champ d'application : Toute convention intervenante directement ou par personne interposée entre la SA et son DG, l'un de ses DG délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires (PP ou PM) disposant de plus de 10% des droits de vote.

Toute convention intervenante entre la société et une entreprise, si le DG, l'un des DE délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du CS ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Procédure

- La personne intéressée doit informer le CA de la convention projetée (si contrat de travail, présenter le projet de contrat de travail).
- Le CA donne son autorisation préalable à la conclusion par un vote auquel l'intéressé, s'il est membre du CA ne participe pas (les CR conclues sans autorisation préalable du CA peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société et engage la responsabilité de l'administrateur, du DG ou du DG délégué intéressé).
- Le président du CA doit informer le CAC de toutes les conventions autorisées par le CA dans le mois de leur conclusion.
- L'AGO devra approuver ces conventions après avoir entendu le rapport spécial du CAC. Au cours de cette AGO, l'intéressé (s'il est actionnaire) ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

=> Vote a priori pour la proposition du contrat de travail (par le CA) et a posteriori par l'AGO.

➤ Conventions interdites

Champ d'application

Opérations interdites	Personnes visées
- Emprunt - Découvert (abus de biens sociaux) - Caution et aval (abus de crédit / abus de biens sociaux si non remboursement de l'emprunt)	- Administrateurs PP. - DG, DG délégués et représentants permanents des PM, administrateurs. - Leurs conjoints, ascendants et descendants. - Toute personne interposée.

Procédure : Elles ne doivent pas être conclues. Si elles le sont, elles seront frappées d'une nullité absolue. Une action en nullité devra être engagée qui se prescrit par 5 ans. Le CAC doit établir un rapport qu'il va remettre au procureur de la république, s'il ne le fait pas il est responsable pénalement sinon c'est le dirigeant est responsable pénalement).

Pour les SARL pluripersonnelle/SAS/SA

Les CR approuvées ou non par l'assemblée produisent leurs effets vis-à-vis des tiers (sauf lorsqu'elles sont annulées pour fraude).

Les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de la personne intéressée et des autres personnes ciblées par ce type de convention. L'action en nullité se prescrit par 3 ans, à compter de la date de la convention.

SARL unipersonnelle (ou EURL)

Quand le gérant est un tiers et qu'il n'existe pas de CAC, les conventions conclues entre ce gérant et l'EURL (autres que les conventions libres) sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets mais les conséquences dommageables seront à la charge du gérant.

Le régime des conventions s'applique également à l'associé unique. Quand il est gérant, l'associé unique n'aura pas à établir le rapport spécial sur les CR mais il devra faire mention de la convention dans le registre des décisions.

SASU

Le régime des CR s'applique dans la SASU suivant un régime simplifié. En effet, il sera fait mention sur le registre des décisions, des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant (qu'il soit ou non associé unique). Le CAC de la SASU, s'il existe, n'a pas à établir de rapport spécial sur les CR.

Le régime des conventions interdites : président, conjoint, ascendants et descendants de celui-ci lorsqu'il s'agit des contrats suivants : emprunt, découvert, caution, aval.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Cette situation correspond aux SARL / SA / SAS. Le gérant en SARL / Le CA en SA / Le président en SAS => Dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître les pertes doit consulter les associés en AGE sur l'opportunité de dissoudre la société (ordre du jour : Dissolution anticipée de la société) La réponse doit être NON.

Si la dissolution est écartée, s'ouvre alors un délai de 2 ans pour reconstituer les capitaux propres pour qu'ils soient au moins égaux à la moitié du capital social.

A défaut de pouvoir reconstituer ses capitaux propres, elle devra réduire son capital du montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.

A défaut par le gérant (SARL) ou le CAC de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Il faut que cela apparaisse sur le KBIS donc il faut que le gérant (SARL) réalise une insertion dans un JAL du département du siège social.

Parfois, pour régulariser la situation il faut augmenter le capital :

$$\boxed{\text{Capitaux propres} + X = \frac{1}{2} \times \text{capital social}}$$

=> Le montant de l'augmentation de capital nécessaire est $= 2 \times X$

L'entreprise en difficulté

Une entreprise est en difficulté lorsqu'elle a du mal à régler ses dettes à ses créanciers.

- Difficultés passagères
- Difficultés importantes = incertitude sur la poursuite de l'entreprise
- Difficultés rédhibitoires = définitives (disparition de l'entreprise)

Entreprises concernées : PM de droit privé + PP commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales.

⇒ Cessation de paiements

Situation où le débiteur (l'entreprise) est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes avec ses liquidités.

= **Actif Disponible** (= Tout ce qui peut être transformé en liquidités immédiatement sans empêcher la poursuite des activités de l'entreprise) < **Passif Exigible** (= Ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger le paiement immédiat : Factures arrivées à échéance, salaires à verser...).

Elle n'est pas à confondre avec d'autres situations difficiles que peuvent rencontrer les entreprises :

- L'insolvabilité
- La situation irrémédiablement compromise
- La gêne momentanée
- La poursuite d'une exploitation déficitaire

C'est la déclaration de cessation de paiements qui permet de déclencher, le cas échéant, la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'entreprise concernée.

=> Procédures mise en place par décision de justice :

- Tribunal de Commerce (TC) pour commerçants (PP), artisans (PP) et sociétés commerciales (PM)
- Tribunal judiciaire pour professions libérales (PP), agriculteurs (PP) et autres PM de droit privé

Les différentes procédures

⇒ La procédure d'alerte

Objectif de la procédure	Permettre d'alerter le dirigeant de l'entreprise grâce à d'autres personnes sur des difficultés possibles pour qu'il puisse réagir et prendre des décisions adaptées.
Situation justifiant le déclenchement de l'alerte	Constatation de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation : - <i>Perte d'un client important</i> - <i>Endettement excessif</i> - <i>Conflits avec le personnel</i> - <i>Sous-activité = entreprise tourne au ralenti</i>
Les personnes pouvant déclencher l'alerte	> Les associés si l'entreprise = société = PM > Les représentants des salariés > Le Président du Tribunal > Le Commissaire aux Comptes (CAC) a l'obligation de déclencher l'alerte : CAC alerte le dirigeant qui lui répond en indiquant ce qu'il va faire pour empêcher les difficultés. - <u>Si pas de réponse</u> : CAC alerte associés qui devront répondre - <u>Si associés ne répondent pas</u> : CAC alerte Président du TC

⇒ Procédures préventives

Elles concernent les entreprises en difficultés qui prennent d'elle-même l'initiative (sans en avoir l'obligation) de solliciter le président du tribunal de commerce pour l'ouverture d'une procédure préventive (ou de négociation).

Particularité de cette procédure : Les parties concernées par la négociation agissent librement sans contrainte (ni d'une décision du tribunal ni du président).

Deux issues possibles :

- Soit la négociation n'aboutit pas = La procédure prend fin sur un constat d'échec ; C'est donc au dirigeant de prendre toute autre initiative pour faire face à la situation ;
- Soit la négociation aboutit = La procédure prend fin sur un constat d'accord.

⇒ Il existe 2 types de procédures préventives (de négociation) :

○ La procédure de conciliation

Objectif de la procédure	Trouver un accord entre l'entreprise et ses principaux créanciers pour mettre fin à ses difficultés : désignation d'un conciliateur = un tiers qui négocie avec les créanciers un accord.	
L'ouverture de la procédure	> Entreprises concernées = entreprises rencontrant des difficultés réelles ou prévisibles qui n'est pas en cessation de paiement (= lorsque passif exigible > actif disponible) OU qui est en cessation de paiement depuis moins de 45 jours > Modalités = l'entreprise adresse demande au Président du Tribunal de nommer un conciliateur.	
L'intervention du conciliateur	> Nomination par le Président du Tribunal pour 4 mois maximum > Mission = favoriser la conclusion d'un accord entre entreprise et ses principaux créanciers (+ éventuellement : organiser la cession de l'entreprise) : ne gère pas l'entreprise.	
La fin de la procédure	- Soit aucun accord entre entreprise et principaux créanciers - Soit accord entre entreprise et principaux créanciers.	
	Effets de l'accord	Fin de l'accord
	> Vis-à-vis des créanciers = pas d'action en justice pendant la durée de l'accord = suspension des poursuites individuelles. > Soit constatation de l'accord par le Tribunal. = officialisation : accord obtient force exécutoire = décision à caractère obligatoire + sanction si non exécutée > Soit homologation de l'accord par le Tribunal. > Publicité de l'accord. > Créanciers signataires seront privilégiés si l'entreprise connaît à nouveau des difficultés et fait l'objet d'une procédure de traitement des difficultés (redressement judiciaire, liquidation judiciaire) = privilège de conciliation.	➤ <u>Soit favorable</u> Exécution de l'accord = respect des délais + paiement sommes dues. ➤ <u>Soit défavorable</u> Inexécution de l'accord = décision du Président du Tribunal de mettre fin à l'accord + ouverture autre procédure.

- Le mandat « ad hoc » = faire intervenir un tiers = mandataire ad hoc désigné par la justice pour résoudre une difficulté spécifique.

⇒ C'est une procédure semblable à celle de la conciliation sauf que :

- Le demandeur ne peut pas être en cessation de paiement ;
- Les créanciers peuvent continuer leurs poursuites pendant la négociation ;
- La procédure n'est pas limitée dans le temps.

⇒ La procédure de sauvegarde

Objectif et entreprises concernées	> Faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. > Entreprise ayant des difficultés qu'elle ne peut pas surmonter seule mais qui n'est pas en situation de cessation des paiements.	
L'ouverture de la procédure	> Demande adressée par l'entreprise au tribunal qui prononce jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde qui est publié au RCS. > Fixation par le tribunal de la durée de la période d'observation : 6 mois renouvelable 1 fois. > Période d'observation = période au cours de laquelle l'entreprise poursuit son activité mais les dettes antérieures sont suspendues. > <u>Nomination par le tribunal des personnes intervenant dans la procédure</u> - Juge-commissaire : veille au bon déroulement de la procédure + au respect des intérêts en présence. - Mandataire judiciaire : représente les créanciers. - Administrateur judiciaire : surveille + assiste l'entreprise dans sa gestion pour les entreprises avec salariés > 20 et avec un CAHT > 3 M €. > Désignation par les salariés de leur représentant.	
La gestion de l'entreprise pendant la période d'observation	> Poursuite de l'activité et le dirigeant assure la gestion de l'entreprise. > <u>Mission de l'administrateur judiciaire</u> - Assiste le dirigeant dans sa gestion - Surveille les décisions - Certains actes de disposition exceptionnelle doivent avoir autorisation du juge-commissaire (<i>vente immeuble</i>).	
La situation des créances	Créances nées	
	Avant jugement d'ouverture	Après jugement d'ouverture
	> Ne seront pas payées pendant la période d'observation. > Ne peuvent pas agir en justice individuellement. > <u>Formalités</u> - Chaque Créancier déclare sa créance au mandataire judiciaire dès publication du jugement d'ouverture. - Créances vérifiées ensuite par juge-commissaire.	Paiement des créances liées à la poursuite d'activité.
Le plan de sauvegarde	> Entreprise établit bilan économique et social des difficultés de l'entreprise. > Ensuite élaboration du plan de sauvegarde par l'entreprise avec l'administrateur judiciaire (s'il y en a un) avec différentes mesures : - <i>Délais de paiement, remises accordées aux créanciers</i> - <i>Projets de licenciements</i> - <i>Réorganisation de l'entreprise</i> > Accepté ou non par le tribunal. > Mise en œuvre du plan par l'entreprise et ses créanciers : durée maximum du plan = 10 ans. > <u>Si inexécution du plan par l'entreprise</u> : tribunal peut décider la résolution du plan = met fin au plan et ouverture d'une autre procédure.	
La procédure de sauvegarde accélérée	> Objectif de la procédure = établir plan de sauvegarde approuvé par le tribunal maximum 3 mois après le jugement d'ouverture. > Entreprises concernées = celles qui ne sont pas en cessation de paiements OU celles ayant eu un échec de procédure de conciliation OU celles avec salariés > 20, avec un CAHT > 3,1 M € et avec un bilan > 1 550 000 €	

⇒ **La procédure de redressement judiciaire**

Objectif et entreprises concernées	> Permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif = redresser la situation. > Entreprises se trouvant en cessation des paiements mais redressement paraît possible.
L'ouverture de la procédure	> <u>Déclenchement de la procédure</u> - A la demande de l'entreprise au tribunal dans un délai de 45 jours après la cessation de paiement : si non-respect délai : dirigeant de l'entreprise pourra être sanctionné. - A la demande du créancier adressée au tribunal. - A la demande du procureur. > <u>La demande entraîne jugement d'ouverture après vérification qui</u> - Fixe la date de cessation de paiement en fonction de la situation de l'entreprise qui peut remonter jusqu'à 18 mois avant le jugement = « période suspecte ». - Fixe durée de la période d'observation maximum 6 mois renouvelable 1 fois. > <u>Nomination par le tribunal des personnes intervenant dans la procédure</u> - Juge-commissaire : veille au bon déroulement de la procédure + au respect des intérêts en présence. - Mandataire judiciaire : représente les créanciers. - Administrateur judiciaire : surveille + assiste l'entreprise dans sa gestion pour les entreprises avec salariés > 20 et avec un CAHT > 3 M€. > <u>Désignation par les salariés de leur représentant</u>
La gestion de l'entreprise pendant la période d'observation	> Poursuite de l'activité. > Mission de l'administrateur judiciaire soit assiste le dirigeant = pour prise de décisions soit administre l'entreprise : dirigeant dessaisi de ses pouvoirs de gestion.
La situation des créances	<u>VOIR PROCEDURE DE SAUVEGARDE</u>
Le plan de redressement	> Entreprise établit bilan économique et social des difficultés de l'entreprise. > Ensuite élaboration du plan de redressement par l'entreprise avec l'administrateur judiciaire (s'il y en a un) avec différentes mesures. <u>VOIR PROCEDURE DE SAUVEGARDE</u> > Autre mesure possible = cession totale de l'entreprise. > <u>Fin de la procédure</u> - Soit exécution du plan de redressement. - Soit situation aggravée : procédure passée en liquidation judiciaire.

⇒ La procédure de liquidation judiciaire

Objectif et entreprises concernées	> Mettre fin à l'activité de l'entreprise, céder ses droits et ses biens pour apurer le passif = régler les dettes. > Entreprises en cessation des paiements et impossibilité évidente de redressement.	
L'ouverture de la procédure	> Déclenchement de la procédure VOIR PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE > <u>Demande entraîne jugement d'ouverture après vérification qui</u> - Fixe date de cessation de paiement maximum 18 mois avant jugement d'ouverture = redressement. - Fixe délai pour réaliser la procédure. > <u>Nomination par le tribunal des personnes intervenant dans la procédure</u> - Juge-commissaire - Liquidateur = réalise opérations de liquidation > Désignation par les salariés de leur représentant.	
Les effets de la procédure	> Par principe = arrêt de l'activité. > Dirigeant dessaisi de tous ses droits sur les biens de l'entreprise : droits exercés par le liquidateur. > <u>Situation des créanciers</u> - Arrêt des actions en justice individuelles - Créances deviennent immédiatement exigibles - Obligation de déclarer chaque créance au liquidateur > <u>Situation des salariés</u> - Liquidateur paye les salaires s'il le peut - Si pas d'argent : régime d'assurance de garantie des salaires - Liquidateur procède aux licenciements	
Le sort de l'entreprise	1^{er} étape = vente des actifs	2^e étape = répartition du prix de vente des actifs entre les créanciers
	> <u>Vente des actifs</u> - Soit cession séparée des biens composant l'actif = vente des biens 1 par 1. - Soit cession totale de l'entreprise = rachète tout. - Soit cession d'une branche autonome d'activité (<i>hôtel – restaurant</i>). > <u>Règles communes à toute vente</u> - Acquéreurs potentiels transmettent offres écrites au liquidateur. - Chaque vente doit être autorisée par le juge-commissaire. - Publicité préalable à la vente. - Actes de cession passés par le liquidateur.	> <u>Répartition du prix de vente des actifs entre les créanciers selon un ordre de paiement</u> - Salariés, bénéficient d'un super-privilège. - Créanciers privilégiés = ceux bénéficiant de sûretés. - Créanciers non-priviliégiés = créanciers chirographaires = payés au prorata de leur créance.
La fin de la procédure	> <u>Le jugement de clôture constate la fin de la procédure</u> - Soit clôture pour extinction du passif = prix de vente des actifs a permis de régler tous les créanciers. - Soit clôture pour insuffisance d'actif = prix de vente des actifs n'a pas permis de régler tous les créanciers.	
Procédure de liquidation judiciaire simplifiée	> <u>Conditions</u> - Obligatoire si CAHT < 300 000 € + aucun immeuble + maximum 1 salarié. - Facultative si CAHT < 750 000 € + aucun immeuble + salariés < 5. > Durée maximum = 1 an après jugement d'ouverture.	

⇒ **La procédure de rétablissement professionnel**

Objectif + personnes concernées	> Effacer les dettes de PP dont l'entreprise ne peut pas se redresser. > PP exerçant activité professionnelle commerciale, agricole, artisanale ou libérale.
Conditions	> Actif < 5 000 € > Aucun salarié au cours des 6 derniers mois > Cessation de paiement > Pas de procédure en cours
Déclenchement de la procédure	A la demande du débiteur au tribunal
Déroulement et durée de la procédure	> Jugement d'ouverture > <u>Nomination par le tribunal des personnes intervenant dans la procédure</u> - Juge = enquête sur le patrimoine du débiteur - Mandataire judiciaire = représente les créanciers > Déclaration des créances au mandataire judiciaire. > 4 mois.
Effets de la procédure	Débiteur conserve la gestion de l'entreprise et peut exercer tous les actes juridiques.
Clôture du rétablissement professionnel	Effacement de toutes les dettes personnelles et professionnelles sauf salaires et pensions alimentaires.

Dissolution

C'est l'arrêt économique qui précède la liquidation.

Causes communes à toutes les sociétés

- Arrivée du terme
- Réalisation ou extinction de l'objet social
- Annulation du contrat de société
- Décision des associés à la majorité extraordinaire
- Dissolution pour justes motifs
- Liquidation judiciaire

Causes de dissolution volontaire

Les associés peuvent, à tout moment, décider la dissolution anticipée de la société. Cette décision ne peut être prise qu'à la majorité requise pour les modifications statutaires (AGE)

Pas de cas de dissolution anticipée en SNC

La dissolution anticipée ne doit pas être inspirée par une intention frauduleuse ou une intention de nuire à la minorité des associés, sinon la délibération peut être annulée pour abus de droit. La dissolution anticipée se produit avant l'arrivée du terme.

Causes de dissolution judiciaire

La réunion de tous les droits sociaux dans une même main

Elle n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. L'obligation de régulariser ne s'applique pas lorsque la situation de société à « main unique » se produit dans une SARL pluripersonnelle ou une SAS. Dans ce cas elle se transforme en SARL unipersonnelle (EURL) ou en SASU.

=> Mais si la forme juridique de la société impose plusieurs associés, dans le délai d'un an, l'associé restant doit céder une partie de ses droits à une ou plusieurs personnes ou procéder à une augmentation de capital avec entrée de nouveaux associés s'il souhaite poursuivre l'activité sociale.

=> Mais il peut aussi décider la dissolution.

La dissolution d'une société « à main unique » peut donc intervenir dans 2 cas :

- Par déclaration de l'associé unique au greffe de l'immatriculation
- Par décision de justice à la demande de tout intéressé.

Si l'associé unique est une PM : La dissolution de la société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique PM, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Si l'associé unique est une PP : La dissolution entraîne la liquidation de la société (sauf SARL pluripersonnelle et SAS)

La dissolution anticipée pour justes motifs

- Inexécution par un associé de ses obligations
- Mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

La décision de dissolution est de la compétence du TC si la société est commerciale ou du tribunal judiciaire si la société est civile.

Liquidation judiciaire

C'est une procédure collective applicable à toute PM de droit privé en état de cessation de paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Dissolution, sanction pénale

La dissolution est la peine maximale que peut prononcer une juridiction pénale à l'encontre d'une société.

Causes particulières propres à chaque forme juridique

➤ SARL

La SARL a plus de 100 associés. La SARL peut être dissoute par la liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction, l'incapacité ou le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts.

➤ SARL/SA/SAS

La perte de plus de la moitié du capital social à moins qu'une décision écarte la dissolution anticipée.

➤ SA

Quand le nombre d'actionnaires devient inférieur à 7 au cours de la vie sociale, la dissolution de la société peut être prononcée par le TC à la demande de tout intéressé, après l'expiration d'un délai d'un an mais le TC peut accorder à la société un délai de 6 mois maximum pour régulariser la situation.

Dans le cas où le capital social deviendrait inférieur à 37 000€.

➤ SNC

- Décès d'un associé sauf clause prévoyant la continuation de la société.
- Révocation d'un gérant statutaire associé sauf clause statutaire contraire ou décision de continuer.
- Un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité définitive à l'égard d'un associé sauf clause contraire ou décision de continuer.

➤ EURL

Cas de dissolution judiciaire particulier : Une société à responsabilité limitée unipersonnelle ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.

Limites d'âge

SARL

Gérant : Aucune limite d'âge prévue par la loi mais les statuts peuvent en prévoir une.

SA

Président / DG / Membre du directoire : PP, max 65 ans

Administrateur / Membre du CS : PP ou PM, ne doit pas dépasser la limite d'âge fixée par les statuts, à défaut le nombre des administrateurs (ou membres du CS) ayant dépassé l'âge de 70 ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs (ou membres du CS) en fonction. C'est le plus âgé qui sera réputé démissionnaire d'office si + d'1/3 a dépassé 70 ans)

Le liquidateur

La société est représentée par le liquidateur qui se substitue aux organes de gestion. Il est nommé par décision ordinaire des associés pour 3 ans maximum. En l'absence de nomination par les associés, le liquidateur sera désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé ; sa nomination fera l'objet d'une publicité dans le délai d'un mois (JAL, RCS, BODACC).

Les associés déterminent sa rémunération. Il peut être un associé, l'ancien dirigeant ou un tiers. Son but est de désintéresser les créanciers ; réaliser l'actif et payer le passif.

La publicité de la dissolution est effectuée par la personne chargée de la liquidation (le liquidateur) qui doit réaliser certaines formalités :

- Insertion dans un JAL.
- Déport au greffe du TC des actes et PV décidant de la dissolution et désignant le ou les liquidateurs.
- Inscription modificative au RCS dans le mois de la date de dissolution (ce n'est pas une radiation).
- Inscription au BODACC à la diligence du greffier.

Conséquence du défaut de publicité : La dissolution ne produit aucun effet vis-à-vis des tiers. Le liquidateur risque une peine d'emprisonnement et/ou une amende.

Pendant toute la période de liquidation, la dénomination sociale doit être suivie de la mention « société en liquidation ».

La responsabilité du liquidateur

Le liquidateur ne peut pas se voir attribuer un bien appartenant à la société sinon violation de la loi ; détournement d'actif, intérêt personnel réalisé au détriment des autres associés -> délit d'abus de biens sociaux (responsabilité pénale). Un associé peut récupérer un bien à condition d'avoir un accord unanime des associés.

Si le liquidateur aide un associé à récupérer un élément d'actif -> délit de complicité d'abus de biens sociaux (aide technique).

S'il y a omission du règlement d'un fournisseur par le liquidateur c'est lui-même qui devra régler sur biens propres (responsabilité civile).

Après la dissolution

Cession d'immobilisations, stocks ...
Encaissement des créances clients

Le but est de payer les 3 types de dettes :

- Banque (emprunt/découvert)
- Fournisseurs
- État (administration fiscale/sociale)

Soit il y a plus d'argent que nécessaire pour payer les dettes -> on distribue le surplus aux associés = boni de liquidation.

Soit il y a moins d'argent que nécessaire pour payer les dettes :

- Liquidation amiable : Le liquidateur arrivera à désintéresser tous les créanciers de la société.
- Liquidation judiciaire : Dépôt de bilan, on paye dans l'ordre ; État, salaires, fournisseurs et banques.

Si la société est déficitaire, les associés peuvent mettre fin au contrat de société mais ils ne peuvent pas l'annuler.

Dissolution = Arrêt économique de la société

Liquidation = Arrêt juridique de la société

Clauses spécifiques de la SAS

Clauses d'agrément

Celles-ci sont très importantes dans les SAS et peuvent concerner les cessions entre associés eux-mêmes.

Clauses de sauvegarde du contrôle d'un associé

Elles exigent de tout associé que toute modification des organes dirigeants, des masses d'associés, d'une société associée, soit indiquée à la SAS.

Clauses d'exclusion

Elles peuvent être prévues dans les statuts, qui en déterminent les causes et les modalités. Cette exclusion pourra, par exemple, être décidée :

- Pour perte des qualités nécessaires à l'actionnaire de SAS
- Pour mésentente
- Pour faute

Les statuts peuvent prévoir les procédures d'exclusion. Ainsi un problème important posé dans les SARL et les SA est réglé : L'exclusion d'un associé en cas de mésentente.

Clauses d'inaliénabilité

Les statuts pourront rendre inaliénable les titres de la SAS, cette inaliénabilité ne pourra pas excéder 10 ans. Elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

Pacte d'actionnaires

Dans les SAS, ces pactes peuvent être transformés en véritables clauses statutaires qui seront opposables aux tiers.

SA avec CA : cooptation

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le CA, entre 2 assemblées générales, peut procéder à des nominations à titre provisoire. Ce procédé porte le nom de cooptation. Ces nominations devront être soumises à l'approbation de la plus prochaine AGO.

- Cooptation facultative : Lorsque le nombre d'administrateurs en fonction demeure supérieur au minimum statutaire, le CA a la faculté de procéder entre 2 assemblées à une nomination provisoire en cas de vacance par suite de décès ou de démission.
- Cooptation obligatoire : Lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire sans être inférieur au minimum légal, le CA doit nommer provisoirement un administrateur pour compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter de la vacance. S'il ne le fait pas, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'AGO afin de procéder à la nomination.
- Cooptation interdite : Lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur au minimum légal (3), les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'AGO en vue de compléter l'effectif. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'AGO afin de procéder à la nomination.

=> Publicité de la nomination : Dans le mois de leur nomination il faut faire les 4 formalités de publicité qui doivent être effectuées par les représentants légaux de la société. En cas de défaut de publicité, la nomination est valable mais inopposable aux tiers. Le simple renouvellement du mandat d'administrateur ne nécessite pas de formalités de publicité.

Achat de parts sociales par une société

L'achat de parts sociales par une société est une question de gestion qui ne relève pas de la compétence des associés mais des mandataires sociaux.

- SA avec CA : Le DG est compétent pour engager la société vis-à-vis des tiers (sauf clause limitative de pouvoir).
- Sa dualiste : C'est le directoire qui décidera de l'opération et c'est le président du directoire qui réalisera l'acquisition.

Société créée de fait

La société créée de fait résulte du comportement de personnes qui, sans en avoir conscience, se comporte entre elles et agissent à l'égard des tiers comme de véritables associés. Cette situation de fait réunit tous les éléments du contrat de société : des personnes réalisent des apports en vue d'une entreprise commune (affectio societatis) dont ils espèrent tirer un profit ou une économie et acceptent d'en partager les pertes (associés PP ou PM ; 3 types d'apports sont autorisés).

Les règles suivantes s'appliquent à cette société :

- Elle n'a pas la personnalité morale (elle n'a donc pas de patrimoine, ne peut pas contracter ou agir en justice).
- La preuve de la société créée de fait se rapporte par tous moyens.
- La répartition des bénéfices et des pertes entre associés est en principe proportionnelle à leurs apports.
- La responsabilité des associés est indéfinie, solidaire si l'objet de la société est commercial, conjointe s'il est civil.

Société de fait

Elle est créée et voulue par les associés (≠ société créée de fait)

La société a fonctionné ; exercice « de manière durable et importante » de l'activité sociale. Le contrat de société est atteint d'une irrégularité de fond ou de forme.

Situations d'apparition d'une société de fait :

- La société n'est pas encore immatriculée ; La société est en cours d'immatriculation mais les associés démarrent l'activité sans attendre son immatriculation.
- La société est immatriculée mais déclarée nulle. Irrégularité dans le contrat de société (vice du consentement, objet illicite, cause immorale). Cette irrégularité entraîne l'annulation de la société par le tribunal.
=> La société perd la forme juridique choisie par les associés et devient une société de fait.
- Une société dissoute continue de fonctionner.

Effets juridiques applicables à la société de fait

Une société de fait n'a pas d'existence légale, elle sera annulée. Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat (les actes juridiques passés restent donc valables).

Les associés d'une société de fait devront payer les dettes sociales car ils engagent leur responsabilité vis-à-vis des tiers de façon :

- Indéfinie et solidaire si l'objet de la société est commercial
- Indéfinie et conjointe si l'objet de la société est civil

Sociétés civiles

Les associés doivent avoir la capacité civile, ils peuvent être des PP ou des PM, 2 au minimum. Aucun capital minimum n'est exigé. Son objet doit être civil (toutes les activités qui ne sont pas commerciales). La société civile jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au RCS.

La société civile peut être gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés soit par les statuts soit par une décision des associés représentant la moitié des parts sociales. Le gérant peut être une PP ou une PM, nommé pour la durée de la société sauf clause statutaire.

La révocation se fait selon les mêmes modalités que la nomination, si elle est décidée sans juste motif alors dommages et intérêts. Tout associé peut la demander au tribunal qui ne la prononcera que pour cause légitime.

Nomination et cessation de fonction entraînent les formalités de publicité.

Responsabilité civile = Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et les tiers pour violation de la loi, violation des statuts et faute de gestion.

Responsabilité pénale = Aucune disposition légale ne prévoit la responsabilité pénale du gérant mais elle est mise en jeu pour abus de confiance, escroquerie..

Responsabilité des associés indéfinie et conjointe (pour le passif social) -> Le créancier impayé doit mettre la société en demeure de payer avant de poursuivre l'associé.

Droit des associés :

- Droit à l'information : Obtenir communication, poser des questions par écrit sur la gestion sociale.
- Droit au retrait : C'est le droit pour tout associé de quitter la société ; la mésentente grave entre associés est un juste motif de retrait.
- Droit de céder ses parts : La cession est soumise à l'agrément de tous les associés qu'il s'agisse d'une cession entre associés, conjoints, parents ou tiers.
 - Soit :
 - > La notification aboutit à l'agrément, l'acquéreur pourra devenir associé.
 - > La société peut refuser l'agrément sans proposer le rachat des parts. L'associé ne devant pas rester prisonnier de ses titres, passé le délai de 6 mois sans offre d'achat, l'agrément est réputé acquis.
 - >> Si transmission à la suite du décès d'un associé, la société continue avec ses héritiers ou ses légataires, les parts se transmettent librement à ceux-ci.
- Droit de donner ses parts en nantissement : Le nantissement permet à un associé de donner ses parts en garantie d'un prêt qu'un tiers vient de lui consentir. Ce nantissement doit être publié au RCS pour être opposable aux tiers.

Contrôle : CAC obligatoire selon les mêmes seuils que la SNC.

SCI

La Société Civile Immobilière est imposée aux revenus fonciers mais peut opter pour l'IS (même fonctionnement que celui de la SC de droit commun). Elle est généralement utilisée pour des opérations de construction ou de gestion d'immeubles.

SCPI -> Capital minimum de 750 000 €.

SCP

La Société Civile Professionnelle a pour objet l'exercice d'une profession libérale par l'association de plusieurs PP habilitées à exercer la profession en question.

Les associés sont uniquement des PP diplômées qui travaillent, il faut au moins 2 associés. Tous les associés doivent exercer la même profession. Un associé ne peut être membre que d'une seule SCP.

L'objet de la société doit être l'exercice commun de la profession de ses membres.

L'administration de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés dont les statuts fixeront la durée des fonctions, les conditions de révocation et les pouvoirs. Le dirigeant doit être diplômé.

La SCP jouit de la PM à compter, selon le cas, de l'agrément de l'inscription ou de la titularisation auprès de l'ordre professionnel compétent.

Les décisions ordinaires sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Les modifications statutaires sont prises à la majorité des $\frac{3}{4}$ des voix de l'ensemble des associés.

=> Parts négociables à l'unanimité des associés en AGE, celui qui achète sera forcément un diplômé qui travaille.

Responsabilité indéfinie et conjointe.

Il ne peut pas y avoir d'investisseurs. Fiscalité = IR, peut opter pour l'IS.

La transformation d'une SCP en une autre forme que la SEL ou la société en participation est interdite.

SCM

La Société Civile de Moyen est soumise aux mêmes règles de constitution et de fonctionnement que pour la SC de droit commun.

« La SCM a pour objet exclusif de faciliter à chacun des membres d'une profession libérale, l'exercice de son activité par la mise en commun des moyens utiles à cet exercice, sans que la société puisse elle-même exercer la profession »

=> Mise en commun des dépenses.

Les associés doivent être membres d'une profession libérale mais peuvent être membres de différentes professions.

Responsabilité des associés indéfinie et conjointe.

SEL

Dans les Sociétés d'Exercice Libéral les associés doivent exercer une profession libérale réglementée mais ils peuvent ne pas être de la même profession. Il peut y avoir des investisseurs. Il y a une partie des associés qui est diplômée (revenu du travail) et une partie qui ne l'est pas (dividendes pour les investisseurs). On peut être associé de plusieurs SEL.

L'objet est forcément civil et sera obligatoirement l'exercice en commun de la profession libérale concernée. Le dirigeant doit être diplômé. La SEL ne peut être immatriculée qu'après son agrément par l'autorité compétente et son inscription au RCS.

Responsabilité des associés : Limitée pour les dettes de la société et illimitée pour les actes professionnels.

Fiscalité : IS

Des personnes n'exerçant pas la profession de la société peuvent être associé d'une SEL sauf avocats et notaires. Cession de parts à la majorité en nombre des $\frac{3}{4}$ qui exercent la profession, celui qui achète peut être un investisseur ou un diplômé.

Le capital social ainsi que les droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement à plus de 50% par des PP ou des PM exerçant la profession constituant l'objet social.

=> Cette mesure est destinée à permettre aux professionnels de conserver le pouvoir et l'indépendance dans leur société d'exercice.

Le Groupement d'Intérêts Économiques n'est pas une société, pas de notion d'apport obligatoire, peut se créer avec ou sans capital.

« Le GIE est constitué par 2 ou plusieurs PP ou PM pour une durée déterminée, en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter, accroître ou développer l'activité économique de ses membres et à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci »

=> Le GIE ne représente pas une activité en lui-même, il doit être le prolongement de celle réalisée par les membres.

Les membres peuvent être des PP ou des PM justifiant d'une activité économique, 2 au minimum.

Responsabilité indéfinie et solidaire.

L'objet du GIE doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. L'objet peut être civil ou commercial.

Les membres contribuent aux pertes en fonction de leur droit au partage des bénéfices ou, à défaut de précision dans le contrat par « part virile ».

Droit des membres

- Droit de participer à la vie du groupement dans les assemblées
- Droit au partage des bénéfices
- Droit de se retirer du groupement

L'administration : Le GIE est administré par une ou plusieurs PP ou PM. Les dirigeants sont appelés « administrateurs ». Un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Les membres sont regroupés en AGO et AGE, dans le silence du contrat les décisions sont prises à l'unanimité.

Chaque membre dispose d'un nombre de voix déterminée par le contrat, qui peut être différent d'un membre à l'autre ; à défaut d'indication, chaque membre dispose d'une voix.

=> Si le GIE se transforme en société, il ne peut se transformer qu'en SNC.

Contrôle : Le contrôleur de gestion est obligatoire. Seule une PP peut l'être, choisi ou non parmi les membres.

L'intervention d'un ou plusieurs CAC est obligatoire dans 2 hypothèses :

- Si le GIE émet des obligations
- Si le GIE compte au moins 100 salariés à la clôture d'un exercice

Fiscalité : Le GIE est fiscalisé en fonction de ses membres PP ou PM à l'impôt sur les bénéfices ou l'impôt sur le revenu. S'il y a les 2, une partie est soumise à l'IS, l'autre à l'IR.

GEIE

« Le Groupement Européen d'Intérêt Économique permet la coopération interentreprises au sein de l'UE dans des domaines variés : industrie, commerce, agriculture, professions libérales, secteur des services »

Les membres doivent être des PP ou PM exerçant une activité lucrative dans l'UE, au moins 2 membres relevant de 2 États différents de l'UE.

Responsabilité des membres / Objet / Capital / Contrôle = Idem GIE.

Le siège doit être obligatoirement situé dans un pays de l'UE. Le choix détermine la loi applicable au GEIE. Son transfert ne peut être décidé qu'à l'unanimité. Il est interdit au GEIE de faire appel public à l'épargne. La durée peut être indéterminée (≠ GIE).

La gérance : Le GEIE est administré par un ou plusieurs gérants, obligatoirement des PP. Les gérants engagent le GEIE par tout acte de gestion, même n'entrant pas dans l'objet de celui-ci (≠ GIE).

Le contrat fixe les modalités de délibération ; à défaut c'est la règle de l'unanimité.

L'unanimité est obligatoire pour certaines décisions

- Transfert du siège
- Modification de l'objet
- Admission / retrait de membres

=> C'est le contrat qui fixe le nombre de voix de chaque membre, dans le silence du contrat, chaque membre dispose d'une voix. Le contrat pourra prévoir l'exclusion d'un membre.

Cas particulier de dissolution : Membres ne remplissant plus les conditions de nationalité requises.

Transformation

- Un GEIE peut se transformer en GIE ou en SNC
- Toute société, association, GIE peuvent être transformés en GEIE

Société européenne

Il faut au moins 2 actionnaires relevant d'au moins 2 États de l'UE. Le capital doit être de 120 000€ au moins. La responsabilité des associés doit être limitée au montant du capital souscrit. La SE revêt obligatoirement la forme d'une SA et elles sont soumises aux mêmes règles que les SA.

Le siège social doit être situé à l'intérieur de l'UE. La SE n'a pas la nationalité de l'État dans lequel elle a son siège social mais la « nationalité européenne ». La direction est assurée par un CA ou par un directoire et un CS.

Modalités de constitution

- Constitution par voie de fusion
- Constitution par voie de transformation
- Constitution d'une SE holding
- Constitution d'une SE filiale

Économie Sociale et Solidaire (ESS)

L'économie sociale et solidaire est un ensemble d'entreprises organisées sous la forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations.

Son fonctionnement interne et ses activités sont fondés sur le principe d'égalité et d'utilité sociale.

Les entreprises de l'ESS fonctionnent selon un mode de gestion démocratique et participatif ; Les bénéfices qu'elles dégagent sont strictement encadrés :

- Le profit individuel est interdit ;
- Les résultats doivent être réinvestis dans l'entreprise.

=> Leurs ressources financières elles sont en grande partie publiques.

Formes admises pour l'exercice d'une ESS :

- Les coopératives
- Les mutuelles
- Les associations
- Les fondations
- Les sociétés commerciales*

*Le champ de l'ESS est désormais ouvert aux sociétés commerciales sous conditions :

- Le but poursuivi ne doit pas être le seul partage des bénéfices.
- La gouvernance doit être démocratique.
- La société doit constituer une réserve statutaire impartageable appelée fonds de développement.

Principes à respecter pour exercer une économie sociale et solidaire :

- Bénéfices majoritairement dédiés à l'objectif de maintien ou de dev de l'activité de l'entreprise.
- Les réserves obligatoires sont impartageables et ne peuvent pas être distribuées.

Financement de l'économie sociale et solidaire :

L'agrément ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale) est une habilitation délivrée par les DIRECCTE qui permet de labelliser les entreprises qui poursuivent un objectif d'utilité publique afin d'attirer des investisseurs privés au travers de l'épargne solidaire.

L'activité des demandeurs doit être orientée par nature vers la recherche d'une utilité sociale.

Il est aussi possible de faire appel au financement participatif.

L'Autorité des Marchés Financiers a pour mission de veiller

- à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et dans tous les autres placements faisant APE.
- à l'information des investisseurs
- au bon fonctionnement des marchés financiers
- à la régulation de ces marchés

L'AMF comprend un collège et une commission de sanctions.

L'AMF dispose de 3 pouvoirs

- Pouvoir réglementaire
- Pouvoir de contrôle
- Pouvoir de sanctions

Rapport de gestion

A la clôture de chaque exercice, les dirigeants dressent l'inventaire, les comptes annuels et établissent le rapport de gestion écrit. Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution, les événements importants entre la date de clôture et la date à laquelle il est établi.

Il faut évoquer les prises de participation, les distributions de dividendes réalisées au cours des 3 derniers exercices, les frais de R et D, les perspectives de développement.. Le cas échéant ce rapport de gestion élaboré par les dirigeants (président de SAS / SA, gérant de SARL) est communiqué au CAC.

Infractions générales du droit pénal des affaires

Dans tous les cas :

- La prescription est de 3 ans

- Même en présence de l'élément légal et de l'élément matériel, en l'absence d'intention frauduleuse, il ne peut y avoir de délit.

→ Élément légal = Texte d'incrimination qui décrit un comportement répréhensible et prévoit une peine (la Loi)

→ Élément matériel = Acte matériel qui permet de constituer l'infraction

→ Élément moral = Intention frauduleuse

L'élément intentionnel n'est pas retenu si la régularisation intervient au moment où on est informé sur la Loi.

Responsabilité des PM

- Dans les sociétés de capitaux (SARL / SA / SAS) le capital (= capital total et non le capital appelé car sur le KBIS il y a le capital total) est le gage des créanciers sociaux sauf 3 cas :
 - Faute de gestion : président du tribunal décide
 - Violation des statuts
 - Violation de la loi : abus de biens sociaux
- => Dans les 3 cas le dirigeant est responsable sur biens propres.
=> On bascule alors dans des sociétés à responsabilité illimitée.
- Dans les sociétés de personnes c'est le patrimoine qui est le gage des créanciers sociaux.

Abus de confiance

« L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé »

La personne morale s'appauvrit et il ne peut pas y avoir de sanctions contre elle.

Élément matériel

Il se divise en 2 éléments :

- Existence d'un contrat : L'existence préalable d'un lien contractuel entre l'auteur supposé de l'infraction et la victime. Ce contrat doit consister en une remise à titre précaire d'une chose.
- Détournement préjudiciable : L'élément matériel suppose un détournement préjudiciable. L'acte de détournement peut aussi être constitué par une utilisation à des fins étrangères qui avaient été stipulées dans le contrat.

Élément moral

Agir intentionnellement et avoir conscience de commettre un délit. L'intention suppose la connaissance par l'intéressé, de la précarité de sa possession et du résultat dommageable sur le véritable propriétaire du bien.

Sanction

Personne physique = 3 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende

Personne morale = 5 fois l'amende prévue pour les PP + fermeture d'établissement ou dissolution

Infraction aggravée

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

=> 7 ans d'emprisonnement et 750 000€ d'amende

Abus de confiance = La chose est remise volontairement par son propriétaire puis détournée, sans aucune manœuvre frauduleuse.

Vol = La chose est soustraite contre la volonté ou à l'insu de son propriétaire.

La tentative

Elle n'est pas punissable.

Escroquerie

« L'escroquerie est le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une PP ou une PM et de la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service.. »

Pour qu'il y ait escroquerie il faut qu'il y ait remise de biens ou d'argent.

La personne morale s'enrichit il peut y avoir des sanctions pour la personne morale.

Élément matériel

- Moyens frauduleux : Usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité qui doivent avoir un caractère déterminant dans l'accomplissement de l'infraction.
- Manœuvres frauduleuses
- Remise d'une chose ou fourniture d'un service : Constitue la finalité de l'escroquerie, elle consomme l'infraction.

Élément moral

C'est l'intention frauduleuse ; connaissance du caractère frauduleux des moyens utilisés et conscience d'un préjudice pour la victime.

Sanction

Personne physique = 5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende

Personne morale = 5 fois l'amende prévue pour les PP + fermeture d'établissement ou dissolution

Infraction aggravée

Due à la qualité de l'auteur (dépositaire de l'autorité publique) ou à la qualité de la victime (vulnérabilité).

=> 7 ans d'emprisonnement et 750 000€ d'amende

Infraction en bande organisée

=> 10 ans d'emprisonnement et 1 000 000€ d'amende

La tentative

Elle est punissable des mêmes peines que l'infraction consommée.

Faux et usage de faux

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit »

Élément matériel

Suppose l'utilisation d'un document et l'altération de la vérité par ce dernier. Cette altération de la vérité doit être de préjudice actuel ou éventuel.

- Support écrit : Utilisation d'un support qui serait falsifié, doit présenter une certaine pertinence.
- Écrit valant titre :

Élément moral

L'auteur du faux est conscient de produire un écrit non valable et susceptible d'avoir des conséquences juridiques.

Pour l'usage de faux il faut l'intention coupable démontrée par la connaissance du prévenu du caractère factice du document qu'il utilise néanmoins.

Sanction

Personne physique = 3 ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende

Personne morale = 5 fois l'amende prévue pour les PP + fermeture d'établissement ou dissolution

La tentative

Elle est punissable au même titre que les infractions consommées.

Abus des biens et du crédit de la société

« Le fait de faire, de mauvaise foi un usage des biens ou du crédit de la société qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement »

Personnes concernées :

- SA = Président / administrateur / DG
- SARL = Gérant

Élément matériel

- Usage des biens sociaux à des fins personnelles
- Usage du crédit social
- Usage contraire à l'intérêt social / rémunération excessive des dirigeants / comptes courants débiteurs

Élément moral

L'existence de la mauvaise foi ; le dirigeant doit avoir conscience du préjudice qu'il cause à la société ou du risque qu'il lui fait courir. Recherche d'un intérêt personnel par le dirigeant.

Sanction

=> 5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende

Le recel

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit préalablement commis.

Aussi le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit »

Différents types de recel :

- Recel dissimulation = Consiste pour le receleur à cacher ou faire cacher l'objet issu de l'infraction originaire, par un tiers pour éviter des poursuites.
- Recel détention = Détenir la chose lorsqu'on sait qu'elle provient d'un délit.
- Recel transmission
- Recel intermédiaire = Faire office d'intermédiaire dans la transmission d'une chose.
- Recel bénéfice = Bénéficier de la chose qui a découlé d'un crime.

Élément légal

En cas de disparition du caractère délictueux de l'infraction d'origine, il ne peut y avoir recel.

Élément matériel

L'élément fondamental est caractérisé par la détention d'une chose découlant d'un crime ou délit.

Élément moral

Le délit est commis seulement si la personne a connaissance de l'origine frauduleuse de la chose qu'il dissimule, détient, transmet ou utilise.

Sanction

Personne physique = 5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende

Personne morale = 5 fois l'amende prévue pour les PP + dissolution et placement sous surveillance

Infraction aggravée

Infraction commise de manière habituelle ou en bande organisée.

=> 10 ans d'emprisonnement et 750 000€ d'amende

La tentative

Elle n'est pas punissable.

Répartition de dividendes fictifs

« Le fait d'opérer entre les actionnaires/associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaire frauduleux »

Personnes concernées :

- SA = Président / administrateur / DG
- SARL = Gérant

Le dividende ne peut être distribué que :

- Si l'approbation des comptes a été préalable
- S'il a été constaté l'existence de sommes distribuables

=> En dehors de cette distribution conforme à la loi le dividende est considéré comme fictif.

Élément légal

Le délit de répartition de dividendes fictifs suppose :

- L'absence d'inventaire frauduleux
- La distribution de dividendes

=> Si l'AG refuse la distribution de dividendes par un vote, il n'y a pas d'infraction de distribution de dividendes fictifs.

Élément matériel

- Absence d'inventaire
- Inventaire frauduleux (volontairement falsifié)
- Fictivité du dividende (découle des deux premiers tirets car dans ce cas, le dividende qui va être distribué entame forcément le capital ou les réserves non distribuables)
- Mise en paiement du dividende fictif (point de l'infraction)

Élément moral

La distribution doit être faite en connaissance de cause (conscience d'agir contre les intérêts de la société).

Sanction

Les personnes poursuivables sont tous les dirigeants de SA, SAS, SARL.

Ne sont pas punissables les gérants de SNC ou de sociétés civiles qui répartiraient des dividendes fictifs.

=> 5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende

Publication et présentation des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle des résultats et de la situation financière

« Le fait de présenter aux actionnaires/associés, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine en vue de dissimuler la véritable situation de la société »

Sociétés concernées :

SA avec CA, SA avec directoire et CS, SAS et SARL.

Élément matériel

- Présentation de ces comptes annuels
- Ces comptes ne présentent pas la réalité de l'économie de la société

Élément moral

Volonté de dissimuler la vraie situation de la société de la part de l'auteur (généralement une situation économique peu satisfaisante) OU volonté de profit injustifié et malhonnête.

Sanction

=> **5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende**

Auteur principal

Dirigeants des sociétés ciblées.

Complicité

Punie des mêmes peines et concerne tous les individus qui aident d'une manière active ou passive l'auteur principal à commettre l'infraction.

La tentative

Elle n'est pas punie par la loi.

Le CAC

Le CAC engage sa responsabilité pénale pour :

- Viol de secret professionnel
- Confirmation d'informations mensongères (certifie les comptes alors qu'il y a des irrégularités)
- Non révélation des faits délictueux au procureur de la république (ex : non présentation des comptes annuels reflétant une image fidèle de l'entreprise).

=> Dès lors qu'il y a responsabilité pénale, le CAC perd son travail.

Sanction

Personne physique = amende et/ou prison

Personne morale = amende et/ou fermeture de l'établissement (amende = 5 fois celle prévue pour une personne physique)

→ Délit de confirmation d'informations mensongères = Délit de commission

→ S'il ne dénonce pas les faits délictueux au procureur de la république = Délit d'omission

=> Dans les 2 cas il est auteur.

Contrôle des sociétés

« Le fait, pour tout dirigeant de personne morale tenue d'avoir un CAC, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute AG »

=> Délit d'omission : S'il y a obligation de nommer un CAC et que le gérant ne veut pas et que la société dépose le bilan, violation de la loi donc gérant responsable sur biens propres.

La simple négligence suffit à caractériser le délit ; l'élément intentionnel n'est pas requis.

Sanction

=> 2 ans d'emprisonnement et 30 000€ d'amende (SA)

Infractions relatives aux opérations sur le capital

L'augmentation de capital

- Émettre des actions ; sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré
- OU sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérés avant l'inscription modificative au RCS
- OU sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du ¼ de leur VN.

=> **150 000€ d'amende**

La réduction du capital

« Le fait de procéder à une réduction du capital social :

- Sans respecter l'égalité des actionnaires
- Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital (au RCS et dans un JAL) »

=> **30 000€ d'amende**

Majoration des apports en nature

« Le fait, pour toute personne de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle »

=> **5 ans d'emprisonnement et 9 000€ d'amende (sociétés de capitaux)**

=> **5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende (SARL)**

Émission d'actions par les sociétés par actions

« Le fait pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les DG d'une SA d'émettre des actions sans que les actions en numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apports aient été intégralement libérées avant l'immatriculation de la société au RCS »

Élément matériel

Infraction liée à la qualité de l'auteur qui doit être membre actif de la société (dirigeant).

Élément moral

L'élément intentionnel n'est pas requis dans la réalisation de l'infraction ; la négligence ou une simple imprudence peut constituer l'élément moral de l'infraction.

Sanction

=> **150 000€ d'amende**

Négociation des actions

« Le fait pour les dirigeants d'une SA de négocier des actions de numéraire pour lesquelles le versement de la moitié n'a pas été effectué »

Élément matériel

Les actions deviennent négociables dès leur émission, celle-ci n'est valable qu'après immatriculation au RCS.

Élément moral

L'infraction est constituée par la connaissance du prévenu du caractère non négociable des titres.

Sanction

=> 1 an d'emprisonnement et 9 000€ d'amende

Sanction

Punie des mêmes peines et concerne tous les individus.

Exemples

Ex : Un président de SAS ne verse pas de façon délibérée les charges sociales de la SAS.

→ Abus de confiance car les salariés se voient retirer des retenues salariales car ils ont donné un mandat explicite pour les reverser. Le président détient les retenues salariales de manière précaire, celles-ci doivent être reversées tous les mois ou tous les trimestres.

Ex : Une société loue un véhicule à Monsieur X pour le WE, ce dernier ne rend pas le véhicule au jour convenu. Il prétend qu'il a été victime du vol du véhicule et dépose plainte. En réalité, il a vendu ce véhicule à un réseau parallèle.

→ Véhicule remis à titre précaire => abus de confiance ; plainte => faux

→ Le réseau parallèle est coupable de recel d'abus de confiance.

=> On prend la peine la plus lourde (pas de cumulation de peine)

Ex : Un expert-comptable travaille avec un faux diplôme.

→ Faux et usage de faux (sanction pénale)

→ Restitution du salaire (sanction civile)

Ex : Signer les statuts avant d'avoir déposé la totalité des fonds.

→ Fausse déclaration dans les statuts (capital libéré)

Ex : Oublier de reverser la TVA collectée.

→ Délit de fraude fiscale

Exemples sur le régime des conventions

Un associé PP qui détient 15% a un compte débiteur

→ SARL : Associé Pp donc CI.

→ SAS : Seuls les présidents et dirigeants de SAS sont concernés par les CI. Il détient plus de 10% de droits de vote donc CR, soumis au contrôle des associés.

→ SA : Seules les administrateurs PP, DG, DG délégués et représentants permanents des PM administrateurs sont concernés par les CI. Actionnaire qui détient plus de 10% des droits de vote donc CR.

Un associé PP qui détient 5% a un compte débiteur

→ SARL : Associé PP donc CI.

→ SAS : Ni CI car ni dirigeant ni président ni CR car associé < 10% de droits de vote donc autorisé au niveau du droit des sociétés.

→ SA : Même raisonnement que SAS.

Pour les SAS et SA ce n'est donc pas interdit mais le dirigeant peut lui demander de rembourser. L'opération rentre dans le champ d'application des CI mais pas l'associé.

Un administrateur a un compte débiteur

→ SARL : Administrateur n'existe pas en SARL.

→ SAS : CI.

→ SA : Si administrateur PP CI => Si CI on bascule dans le droit pénal pour abus de biens sociaux.

Méthodologie droit des sociétés

Réponse aux questions

- Définir une problématique
- Exposer le cours correspondant
- Réponse au cas avec « En l'espèce » au début de la réponse

Structure de la réponse :

- 1 – Problème de droit : sous forme de question
A quelles conditions un employeur peut-il licencier pour motif économique ?
- 2 – Règles applicables (cours) :
- 3 - Application au cas : **En l'espèce** ...

Quelques conseils

Responsabilité pénale => Dire qui encourt l'amende et la peine de prison

Élément moral => Relever terme dans le texte

Indiquer si la responsabilité de la personne morale mise en cause

Responsabilité civile => Restitution d'argent...

Méthodologie de réponse pour les augmentations et diminution de capital :

A la fin de la rédaction de la réponse finir par « On se situe alors .. » en faisant le point sur la situation de la société après l'opération (niveau de capital ..)